

Combattre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Onzième consultation des États membres sur l'application de la Convention
et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement (1960) (2024-2025)

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le droit à l'éducation et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale en 2015. L'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la onzième consultation.

2. Portée de la consultation

Compte tenu de l'agenda Éducation 2030, le suivi de la Convention et de la Recommandation est d'une importance cruciale pour que l'éducation soit réellement inclusive pour tous et pour lutter contre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier dans les groupes les plus vulnérables. Ceci est d'autant plus vrai que, dans le contexte actuel, les pays s'efforcent de relancer l'éducation après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément à leurs obligations juridiques en vertu de la Convention et de la Recommandation contribuent à la mise en œuvre de l'agenda Éducation 2030.

Étant donné que la portée et la teneur des obligations juridiques en vertu du droit à l'éducation concordent avec les 10 cibles de l'ODD 4, des efforts ont été engagés pour que le contenu des cibles soit inclus dans les présents Principes directeurs et que ces principes constituent un instrument précieux pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des cibles de l'ODD 4.

La Convention est en étroite concordance non seulement avec l'ODD 4 mais aussi avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la

Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

Cette consultation est en outre l'occasion de contribuer à l'**Initiative en cours de l'UNESCO sur l'évolution du droit à l'éducation dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie**¹ (lancée en décembre 2021). Cette Initiative cherche des solutions pour renforcer le droit à l'éducation, qu'elle replace dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie, en tenant compte des nouvelles exigences imposées à l'éducation. Elle s'appuie sur le **rapport préparé par la Commission internationale sur Les futurs de l'éducation**², qui propose d'élargir explicitement notre conception du droit à l'éducation à tous les âges, à tous les temps et à tous les espaces. L'Initiative est également conforme à l'**Énoncé de vision du Secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation**³ ainsi qu'au **Rapport du Sommet sur la transformation de l'éducation (2022)**⁴, selon lequel la transformation des systèmes éducatifs doit tendre à « l'inclusion de tous, indépendamment des circonstances, du contexte et des origines ». L'Initiative sur l'évolution du droit à l'éducation a pour objet d'engager une réflexion collaborative et participative sur le cadre international afin de garantir l'application effective du droit à l'éducation à l'apprentissage pour tous et tout au long de la vie. L'Initiative s'appuie également sur les dialogues intergouvernementaux entamés récemment, en particulier le Cadre d'action de Marrakech – Exploiter le pouvoir de transformation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes⁵ et la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance⁶.

Il convient également de noter que, comme le révèlent les consultations précédentes sur la Convention et la Recommandation, les pays partagent désormais une conception plus large du droit à l'éducation. Fondée sur les conclusions des rapports nationaux précédents, la 11^e consultation porte notamment sur des thèmes ayant une incidence directe sur le droit à l'éducation, par exemple, l'apprentissage numérique, la question du climat, le droit à l'apprentissage tout au long de la vie et le rôle des acteurs non étatiques dans l'éducation.

3. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans les cadres nationaux. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4* ». Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre

¹ [Comment les droits s'adaptent à l'évolution de l'éducation | UNESCO](#).

² [Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation – UNESCO Digital Library](#).

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Cadre d'action de Marrakech | Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie \(unesco.org\)](#).

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que **tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national** sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

4. Participation aux consultations

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la 11^e consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2021-2024).

Le rapport intitulé Les futurs de l'éducation propose un nouveau contrat social pour l'éducation, ce qui nécessite de concevoir l'éducation comme un bien commun et un projet de société partagé. À cette fin, il convient de mener des consultations approfondies avec un large éventail de parties prenantes. Le processus d'établissement des rapports doit donc être **participatif**, d'où la nécessité de veiller à une bonne coopération entre le Ministère de l'éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation et de consulter les partenaires sociaux, les **organisations de la société civile** et autres organes pertinents.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de cerner les difficultés particulières, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs concernés et de partager les bonnes pratiques.

Lors de la préparation des rapports, les États membres sont encouragés à fournir **de manière concise des informations concrètes et pertinentes**. Ils décriront le cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments et démontreront en quoi leurs normes législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

Les États membres pourront reproduire les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports ou s'y référer en indiquant précisément où les consulter. De même, les liens vers des documents utiles ou des textes juridiques ou politiques pertinents seront d'une grande utilité ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Les rapports nationaux soumis lors des consultations précédentes peuvent être consultés sur l'**Observatoire sur le droit à l'éducation**⁷ dans la rubrique « suivi » des profils de pays. Les renseignements fournis dans les rapports revêtent un grand intérêt tant pour l'Observatoire sur le droit à l'éducation que pour **Son Atlas**⁸, outil de suivi en ligne du droit à l'éducation des filles et des femmes. Les informations et les données relatives aux systèmes éducatifs nationaux sont également consultables dans la base de données de l'Institut de statistique de l'UNESCO⁹. Les conclusions et les rapports de la consultation sont utilisés à des fins de suivi tout en contribuant à des travaux de plus vaste envergure – la production de connaissances, les actions de plaidoyer et la coopération technique.

5. Modalités et organisation

Les Principes directeurs sont divisés en trois chapitres :

- Le **premier chapitre** est consacré aux informations d'ordre général sur l'adhésion à la Convention.
- Le **deuxième chapitre** a pour objet d'obtenir des renseignements sur l'application de la Convention et de la Recommandation dans le contexte de l'objectif de développement durable 4. Ce chapitre, qui est aussi le plus long, concerne les points suivants : inclusion et

⁷ [Observatoire sur le droit à l'éducation \(unesco.org\)](https://observatoire.unesco.org/).

⁸ [Son Atlas \(unesco.org\)](https://sonatlas.unesco.org/).

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org/).

non-discrimination dans le domaine de l'enseignement (section 1), à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement (section 2), l'éducation de qualité et le cadre de l'apprentissage (section 3) et, en conclusion, le renforcement des systèmes de gouvernance (section 4).

- Le **troisième chapitre** a pour objet de réunir des informations relatives aux méthodes utilisées pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces deux instruments.

Afin de simplifier les Principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables qui les guideront dans la formulation de leurs réponses à l'issue d'un processus participatif, **les orientations proposées sont de deux types** :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir plusieurs réponses.
- (2) Des indications complémentaires visant à aider les États membres à structurer et à détailler les réponses apportées aux questions ouvertes (des conseils seront notamment donnés sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :

Nom du pays: Belgique

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport : Administration générale de l'Enseignement

Nom de la personne à contacter :

Adresse électronique et numéro de téléphone de la personne à contacter : age.straqua@cfwb.be

I. Ratification et applicabilité de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ¹⁰

- Votre pays est-il Partie à la Convention ?

☐ Oui

☐ Non: Non, la Belgique ne fait pas partie de cette convention (voir cependant les remarques ci-après) votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument?

☐ Oui: veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays. Veuillez préciser si votre pays a besoin d'assistance :

☐ L'intérêt est réel mais aucune mesure concrète n'a été prise

☐ Le processus de ratification a été entamé

☐ Le processus de ratification est presque terminé

☐ Veuillez décrire succinctement, le cas échéant, les mesures qui ont été prises et le calendrier ainsi que les difficultés (juridiques, institutionnelles, politiques ou pratiques) éventuellement rencontrées au cours du processus de ratification. Veuillez indiquer en quoi l'UNESCO peut vous aider.

Une action nationale concrète dépendra de l'avenir du CADE, de sa place dans le programme de travail de l'UNESCO et de sa valeur ajoutée par rapport aux autres instruments de l'UNESCO et des Nations Unies.

☐

☐ Non, pas de ratification envisagée dans un avenir proche. Veuillez expliquer pourquoi:

- La Convention est-elle directement applicable en droit national?

☐ Oui ☒ Non Pas directement mais de facto via d'autres instruments internationaux.

- Les tribunaux et/ou les autorités administratives ont-ils statué sur des questions ou des violations relatives au droit à l'éducation ?¹¹

☒ Non Pas directement le CADE , voir remarques ci-après

☐ Oui:

les dispositions de la Convention ont-elles été invoquées ?

☐ Oui ☒ Non

- Veuillez citer des exemples de précédents ou de jurisprudence.

Il est également possible de donner des informations sur les autorités (judiciaires, administratives, etc.) compétentes en ce qui concerne le droit à l'éducation.

La Belgique n'a pas ratifié la Convention.

Cependant, en raison de l'adhésion à plusieurs instruments internationaux, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la Convention européenne des droits de l'homme Droits sociaux, la Charte européenne des droits sociaux, la Convention culturelle européenne et d'autres conventions de l'ONU et du Conseil de l'Europe, les clauses du CADE sont de facto intégrées dans la législation belge, à savoir la Constitution belge, les lois fédérales et la législation (linguistique) Communautés (dont les gouvernements sont compétents en matière d'éducation).

II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le contexte de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

1. Vers un système éducatif et non discriminatoire

Pour mémoire : cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, qui consiste à souligner l'obligation qui incombe aux États d'interdire toute forme de discrimination dans le domaine de

¹¹ Les mécanismes judiciaires jouent un grand rôle dans l'application du droit à l'éducation en garantissant la responsabilité juridique, contribuant ainsi à la réalisation concrète du droit à l'éducation.

l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances dans l'éducation comme le précisent les articles/paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention/Recommandation.

Elle correspond également à l'ambition primordiale de l'ODD 4, à savoir « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5¹².

- Veuillez indiquer si les droits et les principes énoncés dans la Convention/Recommandation ont guidé l'élaboration du cadre légal et/ou politique de l'éducation :

☐ Oui ☐ Non

- Dans l'affirmative, veuillez fournir les références des textes :

En Belgique, la loi du 15 février 1993 a permis la création du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Celui-ci a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence. Il a également pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, d'éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l'ampleur des flux migratoires et de développer la concertation et le dialogue avec les acteurs publics et privés concernés par la politique d'accueil et d'intégration des immigrés. En outre, il est chargé de stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Toutes les institutions sont concernées par la problématique de l'égalité des chances. Dans notre pays, chaque niveau de pouvoir s'est doté de services ou d'organismes chargés de cette thématique. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination s'applique au domaine de l'enseignement (<i>cfr.</i> Article 4, 2°). Le chapitre II du décret de 2008 est dédié à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ; différentes thématiques y sont abordées telles que le harcèlement (articles 16 et 23), les justifications admissibles à la distinction directe dans l'enseignement (articles 18 à 19), ou encore l'accès et le suivi de l'enseignement correspondant à la formation professionnelle (article 20 à 22). La Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un plan de lutte contre le racisme pour la période 2023-2026. Le plan de lutte met en place des mesures spécifiques (sous la forme d'objectifs d'opérationnels) dans le domaine de l'enseignement. L'objectif stratégique 8 du plan de lutte est dédié à l'enseignement en vise à intensifier la politique de diversité dans l'enseignement à travers différents objectifs. Ces objectifs visent à assurer un accueil inclusif de bénéficiaires de l'enseignement obligatoire et de la formation, au travers d'un parcours scolaire et formatif	
--	--

¹² Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

appropriés pour les primo-arrivants ; à mener une politique de diversité et de lutte contre les discriminations au sein de chaque lieu d'enseignement ou de formation ; à sensibiliser à la diversité au sein du corps enseignant notamment au travers d'actions dans la formation initiale, la formation continue et les processus de recrutement ; à améliorer les dispositifs d'orientation scolaire et professionnelle au travers d'actions dans les processus d'évaluation et d'accompagnement des bénéficiaires ; et à adopter des objectifs pédagogiques propres à l'éducation à la diversité, à la lutte contre le racisme, à la sensibilisation au passé colonial et au colonialisme, ainsi qu'aux droits humains en général et évaluer spécifiquement leur mise en œuvre.

En outre, le Pacte d'excellence est une réforme systémique comportant 5 axes stratégiques de réforme, et doté d'objectifs et d'indicateurs relatifs à l'amélioration de la qualité (efficacité et équité) de l'enseignement en FWB. Les objectifs et indicateurs sont intégrés au Code de l'enseignement. Il est doté d'un budget pluriannuel et est progressivement intégré dans les décrets et code de l'enseignement.

Enfin, différents textes légaux à portée générale ont des répercussions dans la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Il s'agit notamment, et de manière non exhaustive, du *décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales* ; du *décret du 5 octobre 2023 relatif à l'interdiction des violences à l'égard des enfants dans les structures autorisées, agréées, subventionnées ou organisées par la Communauté française* ; du *décret du 27 avril 2023 relatif au soutien à l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux*, du *décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violation et de l'accompagnement des démarches d'orientation* ; ou encore du *décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l'enseignement*.

1.1 Non-discrimination et égalité dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez décrire les mesures adoptées afin d'éliminer et de prévenir toute discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation¹³ et de garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux et dans tous les types d'enseignement (plusieurs réponses possibles):

Pour mémoire: ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b¹⁴

☐ Les textes juridiques¹⁵ interdisent toute discrimination et garantissent l'égalité d'accès à l'enseignement :

☐ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)

¹³ Voir article/paragraphe 1(1).

¹⁴ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

¹⁵ Constitution, lois, décrets, règlements, circulaires, etc.

- ☐ Dans l'enseignement primaire
- ☐ Dans l'enseignement secondaire
- ☐ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et les autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez indiquer les dispositions juridiques pertinentes :

En Belgique, le droit à l'instruction est un droit fondamental consacré notamment par l'article 24 de la Constitution qui prévoit que l'enseignement est libre.

En 1991, la Belgique a également ratifié la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant qui prévoit en son article 28 que les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation.

Le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, précise notamment en son article 1.4.1-4 que : *“Tout pouvoir organisateur veille à :*

- 1° proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre écoles ou entre sections d'enseignement ;*
- 2° considérer l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé, les différentes sections et les différents types comme différentes manières de remplir les missions prioritaires du présent Chapitre ;*
- 3° assurer aux filles et aux garçons un accès et une participation égaux à toutes les formations.”*

Et en son article 1.4.1-5 : *“Les pouvoirs organisateurs veillent à ce que les écoles dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle.”*

Outre les textes généraux cités au point II. 1. du présent document et ceux cités dans les paragraphes précédents, deux textes légaux visent à garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux d'enseignement.

Pour tous les niveaux et tous les types d'enseignement, et partout en Belgique, la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire prévoit en son article 1 l'obligation scolaire pour tous les mineurs pendant une période de douze années commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où ils atteignent l'âge de cinq ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

Pour assurer une égalité d'accès à l'enseignement, l'obligation scolaire porte sur tous les mineurs en âge d'obligation scolaire, domiciliés ou résidant sur le territoire belge, et ce sans distinction de statut.

Plus particulièrement pour les secondaires, le Code de l'enseignement, chapitre 7, section II contient des dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire.

Ces dispositions, récemment modifiée par le décret du 1er décembre 2022 modifiant la section II du chapitre 7 du Livre premier du Code de l'Enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relative aux dispositions spécifiques à

l'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire, tend vers l'objectif de réduire les discriminations dans l'accès à l'enseignement grâce à deux grands axes.

D'une part, il définit des critères d'inscription objectifs et qui s'appliquent à tous. La mise en œuvre de la législation est accompagnée d'une information sur ces critères de manière qu'ils puissent être compris du plus grand nombre. Elle implique à la fois un travail important de vulgarisation des règles applicables et de traduction des documents fournis aux parents ainsi qu'aux écoles primaires. Chacun dispose ainsi au départ d'une possibilité d'accès à chaque établissement scolaire aussi égale que possible.

Le 2ème axe porte sur les critères d'attribution des places qui s'appliquent lorsque les écoles reçoivent plus de demandes qu'elles ne peuvent accueillir d'élèves. Un classement est alors établi qui prend en compte, à différents égards, le niveau socio-économique de l'école primaire dont est issu l'élève et celui du quartier dans lequel il réside. Ceux qui sont issus d'une école (ou, dans une moindre mesure, d'un quartier) plus défavorisé sont avantagés dans le classement.

Pour trouver toutes les informations à ce propos : <https://inscription.cfwb.be/>

12/12/2008 - Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination- article 4

https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=33730&referant=l03

Circulaire du 18.09.2023 - Prévention et lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexuelles au sein des établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/50817_000.pdf

- Veuillez énumérer les motifs de discrimination interdits dans le domaine de l'enseignement tels que précisés dans les textes juridiques :

Article 2 du décret du 12/12/2008

Le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations et applicable au domaine de l'enseignement énonce en son article 3 les "critères protégés", autrement dit les motifs de discrimination interdits dans le domaine de l'enseignement. Ces "critères protégés" sont les suivants : la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap, le sexe et les critères apparentés que sont la grossesse, l'accouchement et la maternité, ou encore le changement de sexe, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.

□ Les politiques, les programmes et les initiatives visent à interdire et à prévenir la discrimination et à garantir l'égalité d'accès à l'éducation :

- ☐ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☐ Dans l'enseignement primaire
- ☐ Dans l'enseignement secondaire
- ☐ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser :

Dans l'enseignement de promotions sociale (enseignement pour adultes), en matière de textes juridiques interdisant toute discrimination et garantissent l'égalité d'accès à l'enseignement, on peut indiquer :

1. Circulaire 9037 du 18/09/2023 Prévention et lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexuelles au sein des établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles

Dans le cadre des relations de travail

Lorsque la victime est :

- un travailleur : académique, scientifique, administratif, ouvrier, étudiant travaillant sous contrat de travail ou sous statut pour l'établissement d'enseignement
- un étudiant ou une étudiante assimilé à un travailleur :
 - Travailleur assimilé de l'établissement : personne qui suit des études/une formation professionnelle pour lesquelles le programme comporte une forme de travail effectuée dans l'établissement d'enseignement
 - Travailleur assimilé de l'entreprise extérieure : stagiaire, apprenti

La législation sur le bien-être au travail s'applique. Cette législation encadre les procédures, qu'il s'agisse de violences ou de harcèlement, discriminatoire ou non, au sein des établissements et au sein des organismes, entreprises, etc. où s'effectue un stage ou un contrat d'apprentissage.

Dans le cadre de lieux ou activités liés à l'enseignement

Lorsqu'un étudiant ou une étudiante est victime :

- d'un ou plusieurs autres étudiants et étudiantes ;
- d'un ou plusieurs membres du personnel,
- d'un tiers, dans l'enceinte de l'établissement ou sur le campus.

Les législations suivantes s'appliquent :

Au civil :

- Décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination couvrant les situations de harcèlement discriminatoire.
- Code civil : dispositions générales concernant la responsabilité extracontractuelle (art. 1382 du Code civil).

Au pénal :

- Code pénal : articles 442bis et 442ter du Code pénal.
- Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public (visant l'art. 444 du Code pénal relatif à la calomnie et la diffamation).

Organisation de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles

Actuellement, l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles compte 2 685 écoles, dans lesquelles 120 000 enseignants et enseignantes accompagnent 900 000 élèves. L'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles est organisé en différents niveaux : maternel, primaire, secondaire et supérieur. Il comporte un enseignement ordinaire et un enseignement spécialisé. Les enfants avec des besoins spécifiques peuvent être intégrés dans l'enseignement ordinaire. Il existe également l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit non obligatoire. Il faut également compter plus de 150 établissements d'enseignement de promotion sociale, destiné aux adultes.

L'organisation de notre enseignement repose sur le principe fondamental de la liberté d'enseignement. Chaque école dépend d'un pouvoir organisateur qui peut librement choisir ses méthodes pédagogiques.

Le pouvoir organisateur d'un établissement est une personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l'enseignement. Certains pouvoirs organisateurs n'organisent qu'une école, d'autres en organisent plusieurs. Par exemple, le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) en organise plusieurs centaines.

Chaque école appartient à un « réseau ». Le réseau détermine si l'école :

- est « libre » ou « officielle » et
- soit organisée, soit subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ainsi, la Fédération Wallonie-Bruxelles organise le réseau d'enseignement de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).

La majorité des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné adhère à une fédération de pouvoirs organisateurs (PO) qui les représente auprès du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, on trouve plusieurs réseaux :

- Pour l'enseignement officiel subventionné : le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP) et le Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS)
- Pour l'enseignement libre confessionnel : le Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC)
- Pour l'enseignement libre non-confessionnel : la Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants (FELSI)

Les fédérations de pouvoirs organisateurs proposent à leurs écoles affiliées un support administratif et législatif, ainsi qu'un accompagnement de terrain.

- Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
http://www.galilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=05108&referant=l01

- Décret spécial portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46267_001.pdf

Textes relatifs à la neutralité dans l'enseignement :

[L'article 24 de la Constitution](#), garantit la neutralité dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui adhère au principe de la neutralité.

[Décret du 31 mars 1994](#), définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté française (MB 18/06/1994).

[Décret du 17 décembre 2003](#), organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement (MB 21/01/2004).

[Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004](#), fixant le modèle de l'adhésion d'un pouvoir organisateur à la neutralité de l'enseignement organisé par la Communauté française (MB 27/08/2004).

[Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004](#), fixant le modèle de l'adhésion d'un pouvoir organisateur à la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française (MB 27/08/2004).

[Circulaire 2198 du 18 février 2008](#), relative à la Neutralité dans l'enseignement
Réseau: CF

Formation des personnels éducatifs :

En Fédération Wallonie-Bruxelles

Des formations sont organisées en FWB pour sensibiliser les personnels de l'enseignement à l'égalité des chances et à la lutte contre la discrimination.

Institut interréseaux de la Formation Professionnelle Continue

L'Institut interréseaux de la Formation Professionnelle Continue (IFPC) propose chaque année aux personnels de l'enseignement et des agent-e-s PMS des formations valorisant une éducation non sexiste et ouverte à la diversité. Pour retrouver l'une de ces formations sur le site internet de l'IFC, effectuez une recherche à partir de l'un des mots clés suivants : "dimension de genre", "non sexiste", "diversité", "discrimination".

L'IFPC organise également un module de formation au Décret anti-discrimination à destination de l'Inspection scolaire.

<http://www.ifc.cfwb.be/>

Direction générale de l'Enseignement obligatoire

La Direction générale de l'Enseignement obligatoire organise des ateliers d'informations au Décret anti-discrimination, à destination des chefs d'établissements.

Enseignement à distance (EAD)

L'EAD organise un module de formation en ligne : "Filles-garçons : une même école ?". Ce module de formation initiale et continuée destiné à promouvoir l'égalité des

garçons et des filles à l'école s'adresse tant aux enseignant-e-s qu'aux futur-e-s enseignantes.

<http://www.egalitefillesgarcons.be/>

Au Fédéral

Des organismes fédéraux comme Unia (Centre interfédéral pour l'égalité des chances) organisent également des formations, des séances de sensibilisation ou d'accompagnement d'équipe sur les thématiques telles que "Les question des stéréotypes et des préjugés dans le cadre professionnel", "Approche du management de la diversité ", "formation à la communication interculturelle"...

Ces formations, d'une durée allant d'une à cinq journées, s'adressent à des adultes et sont réalisées sur demande.

<http://www.unia.be/>

À l'Europe

e-Engagement Against Violence

Financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Daphne III, le projet e-Engagement Against Violence vise à montrer comment les organisations populistes s'approprient les nouveaux médias en vue de produire des discours haineux vis à vis de 'l'autre'. Le projet inclut notamment une plateforme d'auto-formation en ligne en éducation aux médias contre les discriminations. Un volet est consacré aux « enseignants », un autre aux « étudiants ». En Fédération Wallonie-Bruxelles, Media-Animation a implémenté cette plateforme sur ses serveurs.

<http://www.e-engagementagainstviolence.eu/>

Dans le secteur associatif

De nombreuses associations d'éducatrices permanentes proposent des formations accessibles aux adultes. À titre d'exemples :

- Le Monde Selon Les Femmes : <http://www.mondefemme.org/>
- Université des Femmes
- Changement pour l'égalité (Cgé)
- Pôles de ressources spécialisées en violence conjugale et intrafamiliale
- Psychogenre : <http://www.psychogenre.org/>
- Latitude jeunes
- Vie féminine
- Collectif Solidarité Femmes
- ...

La Direction de l'Égalité des Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles édite tous les mois une lettre d'informations annonçant différentes formations et activités organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles sur les questions de l'égalité des chances.

<http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=1952>

Fédération Wallonie-Bruxelles – Enseignement obligatoire

L'**EVRAS** « éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle » est obligatoire à raison de 2 périodes scolaires par an en 6^e primaire et 4^e secondaire. C'est un processus éducatif qui implique, notamment, une réflexion en vue d'accroître les aptitudes des jeunes à opérer des choix personnels favorisant leur épanouissement dans leur vie relationnelle, affective et sexuelle ainsi que le respect de soi et des autres. Ceci implique que les démarches de l'EVRAS se fondent sur des valeurs de respect, d'égalité, d'accueil des différences et d'ouverture à l'autre.

C'est une éducation d'abord affective – pour comprendre les émotions et les sentiments qui nous traversent, parvenir à les canaliser et à les concentrer sous la forme d'une pensée raisonnée avec laquelle on pourra entrer en dialogue.

L'EVRAS est ensuite apprentissage du relationnel : comment interagir avec les autres, comment s'exprimer, communiquer dans l'altérité, comment s'aimer soi-même et l'autre dans le respect, sans violence.

L'EVRAS est enfin un apprentissage de la sexualité. Connaître son corps, apprendre à le respecter et le faire respecter, apprendre comment ne pas mettre ce corps en danger, comprendre en quoi il peut être source de plaisir autant que de souffrance et recevoir un minimum de recommandations pour se protéger, protéger les autres et s'épanouir.

Ces apprentissages sont progressifs, ils tiennent compte de ce que chaque enfant est capable d'intégrer en fonction de son âge.

EVRAS permet de prévenir les violences intrafamiliales ou fondées sur le genre, de sensibiliser à la question de la santé et des droits sexuels et reproductifs (dont l'accès à des moyens de contraception modernes et à des informations sûres, par exemple sur l'IVG), de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et d'éduquer au respect mutuel et de consentement aux relations sexuelles.

Enfin, en communiquant des informations factuelles, neutres et non stigmatisantes sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, considérées comme autant d'aspects du développement personnel, l'EVRAS contribue à combattre l'homophobie et la transphobie, dans le système éducatif et au-delà, et à créer un environnement d'apprentissage plus sûr et plus inclusif pour tous.

Le développement d'une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle commune permet de s'assurer qu'une sensibilisation et une information minimale soit apportée à chaque élève.

Le gouvernement s'est donné comme objectif de généraliser l'EVRAS en milieu scolaire et en dehors. Un accord de coopération est en cours d'adoption et lie la Fédération Wallonie-Bruxelles avec la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Cet accord de coopération contient plusieurs nouveautés majeures en vue de réaliser la généralisation de l'EVRAS auprès des enfants et des jeunes, en l'occurrence :

- il institue des objectifs et un cadre de référence communs au contenu des animations EVRAS, indépendamment du contexte dans lequel elles se donnent
- il établit un label EVRAS commun dans l'enseignement et dans les secteurs de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse

- il fixe les conditions précises dans lesquelles devra s'opérer la généralisation de l'EVRAS en milieu scolaire et en dehors – notamment un volume minimal d'animations obligatoires durant le parcours scolaires
- il prévoit le financement structurel des Centres de planning familial, identifiés comme les opérateurs privilégiés pour assurer ces animations
- il instaure une gouvernance qui permettra de contrôler les objectifs chaque année et de suivre l'évolution des dispositions fixées par l'accord de coopération

À l'école en particulier, la généralisation de l'EVRAS se décline de manière complémentaire, à deux niveaux :

- Tout d'abord, avec les nouveaux référentiels du tronc commun, chaque élève reçoit des contenus propres à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle tout au long de son parcours scolaire de la 3e maternelle à la 3e secondaire. Ainsi de nombreuses questions liées à l'EVRAS sont traitées au travers d'un éventail de disciplines et ce, dès le plus jeune âge (éducation physique et santé, éducation à la philosophie et à la citoyenneté, sciences, formation historique, géographique, économique et sociale et formation manuelle, technique, technologique et numérique)
- Cette généralisation est ensuite renforcée par l'intervention complémentaire d'opérateurs extérieurs labellisés qui nourrissent et développent ces séquences d'apprentissage par la tenue d'animations EVRAS. Cette intervention sera rendue obligatoire, pour les élèves de sixième primaire et de quatrième secondaire de l'enseignement ordinaire et pour les élèves de Maturité IV, en phase 2 de la forme 3 et de quatrième année de la forme 4 de l'enseignement spécialisé. Ces animations peuvent être augmentées, auprès d'autres élèves et tout au long du parcours scolaire, par l'ensemble des opérateurs labellisés.

<https://wallex.wallonie.be/eli/autre/2023/07/07/2023047489>

<http://www.enseignement.be/index.php?page=27276>

Obtention d'un diplôme du secondaire via les jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

Le système des Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles représente une filière alternative d'épreuves permettant d'obtenir un diplôme en dehors des voies traditionnelles de l'enseignement dispensé dans les établissements de plein exercice.

Via les Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous pouvez obtenir :

- Le Certificat d'études du 1^{er} degré (CE1D)
- Le Certificat d'études du 2^e degré de l'enseignement secondaire (CE2D)
- Le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) pour le 3^e degré de l'enseignement général, technique et professionnel
- Un diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (D.A.E.S.) qui permet aux détenteurs d'un diplôme d'études étranger, reconnu préalablement équivalent au C.E.S.S. belge, de poursuivre, après réussite d'un examen dit de « maturité », des études universitaires pour lesquelles ils ne peuvent directement s'inscrire
- Une attestation de réussite qui permet à ceux qui ne détiennent pas de C.E.6P, de C.E.S.S ou d'un diplôme reconnu équivalent d'accéder aux études conduisant à

l'obtention du brevet infirmier hospitalier - orientation santé mentale et psychiatrie (A2)

- Une attestation de réussite qui permet à ceux qui ne détiennent pas de C.E.6P, de C.E.S.S ou d'un diplôme reconnu équivalent d'accéder aux études conduisant à l'obtention du bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable des soins généraux (A1).

Des cours préparatoires à certaines de ces épreuves peuvent être obtenus auprès de l'enseignement à distance.

https://jurys.cfwb.be/fileadmin/sites/jurys/secondaire/uploads/BDD_document/Decrets_et_circulaires/Decret_portant_organisation_des_jurys_27-10-2016.pdf

https://jurys.cfwb.be/fileadmin/sites/jurys/secondaire/uploads/BDD_document/Decrets_et_circulaires/AGCF_jurys_15_novembre_2017.pdf

☐ Lutte contre la discrimination à travers les programmes d'enseignement:

- ☐ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☐ Dans l'enseignement primaire
- ☐ Dans l'enseignement secondaire
- ☐ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser:

07/11/2013 - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=39681&referant=I03

Article 3§ 1^{er}, 3°

-transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun ;

De nombreuses mesures sont mises en place en Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de lutter contre la discrimination à travers les programmes d'enseignement : en effet les différents programmes d'enseignement incluent une variété d'options, différentes voies pour obtenir les certificats d'apprentissage, la possibilité d'aménagements, etc. Tant de mesures qui sont développées *supra* et tout au long du questionnaire.

Depuis 2016 (enseignement primaire) et 2017 (enseignement secondaire), un cours de philosophie et de citoyenneté a été introduit par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la

citoyenneté dans le programme de cours. Ce cours fait partie de la formation obligatoire. Ce cours a pour objectif le développement de compétences et savoirs relatifs notamment à l'éducation philosophique et éthique et à l'éducation au fonctionnement démocratique.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a conclu un partenariat avec 10 pays partenaires (la Chine, la Corée, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Roumanie, la Turquie, la Tunisie) dans le cadre de son programme d'ouverture aux langues et aux cultures (programme facultatif). Ce programme organise deux types de cours dans les écoles :

1. Un cours de langue qui est donné aux élèves à la demande des parents (en dehors du temps scolaire). Ce cours de langue est donné par un professeur "native speaker", c'est à dire que la langue enseignée est sa langue maternelle ;
2. Un cours d'ouverture aux langues et cultures qui est donné par l'enseignant d'ouverture aux langues et aux cultures et le titulaire de la classe, pendant les heures de cours. Ce cours a pour objectif de développer des activités d'éducation à la diversité culturelle dans les classes participantes.

Pour les références légales relatives aux cours d'ouverture aux langues et aux cultures, nous vous renvoyons vers la Circulaire 9240 du 17 avril 2024 relative aux Programme OLC.

En son objectif opérationnel 20, le plan de lutte contre le racisme adopté par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la période 2023-2026, vise à garantir que les référentiels et les programmes de l'enseignement obligatoire, pour chaque discipline qui s'y prête et dans les limites de la liberté pédagogique de chaque pouvoir organisateur, traitent nécessairement les questions d'esclavage, le passé colonial et les colonialismes ainsi que l'histoire des migrations et des phénomènes migratoires passés et contemporains.

Enfin, le programme EVRAS développé *supra* est introduit dans le programme des cours (*cfr.* L'accord de coopération du 7 juillet 2023 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la généralisation de l'éducation à la vie relative, affective et sexuelle).

☐ Autres mesures adoptées en vue d'éliminer et de prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement et de garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement:

30/06/2016 - Décret relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif :
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=42994&referant=l01

Autres textes de référence :

12/12/2008 - Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination

16/04/1991 - Décret organisant l'enseignement de promotion sociale

29/05/1959 - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

1.2 Égalité des chances et inclusion dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de

traitement ainsi que pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants dans les processus d'apprentissage (*plusieurs réponses possibles*) :

Mesures d'ordre général:

- ☐ La législation garantit l'éducation inclusive pour tous
 - ☐ Les mesures politiques visent à renforcer l'éducation inclusive pour tous
 - ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation inclusive¹⁶ et apprennent à valoriser la diversité
 - ☐ Des initiatives ont été lancées pour lutter contre la discrimination et promouvoir la diversité culturelle et l'acceptation mutuelle
 - ☐ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles¹⁷ sont proposés
 - ☐ Les programmes et les méthodes d'enseignement sont conçus selon une approche inclusive¹⁸
 - ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est favorisée
- ☐ Autres:

30/01/2014 - Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=39922&referant=I03

07/11/2013 - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (Valorisation des acquis d'apprentissage articles 117, 119 + article 75§2 cursus dans une autre langue que le français)

30/06/2016 - Décret relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif :
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=42994&referant=I01

Autres textes de référence :

12/12/2008 - Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination

16/04/1991 - Décret organisant l'enseignement de promotion sociale

29/05/1959 - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Aménagements raisonnables :

¹⁶ Les enseignants sont dûment formés pour enseigner à tous les élèves (et pas uniquement aux élèves handicapés) afin qu'ils aient les connaissances, les valeurs et les comportements qui leur permettront de réussir. Voir: [Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves - UNESCO Digital Library](#) Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves, 2020, p.14.

¹⁷ « Il convient pour cela de proposer des parcours d'apprentissage variés et flexibles, ainsi que des points d'entrée et de réintégration à tous les âges et à tous les niveaux d'études, de renforcer les liens entre les structures formelles et non formelles de garantir la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances, aptitudes et compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle et informelle » ([Education 2030 Framework for Action](#), par. 33). Ces parcours comprennent le transfert des élèves dans une autre classe ou un autre établissement ou encore dans d'autres contextes d'apprentissage (en ligne, en présentiel, à plein temps, à temps partiel, etc.) afin de répondre aux besoins de l'individu et à ses souhaits.

¹⁸ Lors de l'élaboration des programmes et des méthodes d'enseignement, des efforts sont déployés pour que tous les élèves bénéficient d'une expérience d'apprentissage inclusive et bienveillante qui leur offre la possibilité de réussir quelles que soient leurs origines.

Le décret “Aménagements raisonnables” du 7 décembre 2017 impose aux écoles ordinaires la mise en place d’aménagements raisonnables pour l’élève à besoins spécifiques

https://www.galilex.cfwb.be/document/pdf/44807_000.pdf

Besoin spécifique :

Il s’agit d’un besoin résultant d’une particularité, d’un trouble, d’une situation, permanents ou semi-permanents d’ordre psychologique, mental, perceptif, psycho-affectif faisant obstacle au projet d’apprentissage et requérant au sein de l’école, un soutien supplémentaire pour permettre à l’élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire.

Les maladies ou les difficultés d’apprentissage transitoires, non liées à un trouble ne sont pas concernés par ce décret.

Pôles territoriaux :

Créés dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, ils soutiennent les écoles d’enseignement ordinaire dans la mise en place des aménagements raisonnables et dans l’intégration des élèves à besoins spécifiques.

La mise en place des pôles territoriaux a pour objectif d’augmenter progressivement l’inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire dans l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit d’un des objectifs d’amélioration du système éducatif que le Gouvernement s’est fixé et auquel les contrats d’objectifs des écoles doivent contribuer.

Cet objectif repose sur une double ambition :

- Une amélioration de la prise en charge des élèves à besoins spécifiques qui sont scolarisés dans l’enseignement ordinaire, dans la continuité de l’application du décret dit « aménagements raisonnables » (décret du 07 décembre 2017 relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques)
- Une augmentation de la part d’élèves scolarisés dans l’enseignement spécialisé qui poursuivent leur scolarité dans l’enseignement ordinaire moyennant la mise en place des aides nécessaires (dispositif de l’Intégration Permanente Totale tel qu’il est régi par le décret du 03 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé)

Pour atteindre cette double ambition, la création des pôles territoriaux permettra d’offrir aux écoles d’enseignement ordinaire un soutien concret dans la mise en place des aménagements raisonnables et des intégrations permanentes totales au bénéfice des élèves à besoins spécifiques, sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’organisation des pôles territoriaux repose sur des modalités souples qui permettront de s’adapter aux différentes réalités de notre système éducatif.

Les pôles territoriaux sont des structures attachées à des écoles spécialisées désignées comme « écoles sièges ». Ainsi, les pôles bénéficient de l’expertise développée depuis de nombreuses

années dans les écoles spécialisées, notamment au départ du mécanisme de l'intégration permanente totale.

Chaque école siège peut décider de collaborer avec une ou plusieurs écoles spécialisées qui seront désignées comme « écoles partenaires ». De tels partenariats sont notamment de nature à diversifier et enrichir les expertises en matière de prise en charge des différents besoins spécifiques, à favoriser une couverture géographique optimale sur le territoire du pôle dans le cadre de l'accompagnement et à permettre la continuité des projets antérieurs à la réforme de l'intégration.

Chaque pôle territorial peut également décider de conclure des « partenariats spécifiques » :

- avec des écoles d'enseignement spécialisé de type 4, 6 et/ou 7 afin de permettre la prise en charge d'élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs
- avec des écoles d'enseignement spécialisé de type 5 pour la prise en charge d'élèves malades et/ou en convalescence

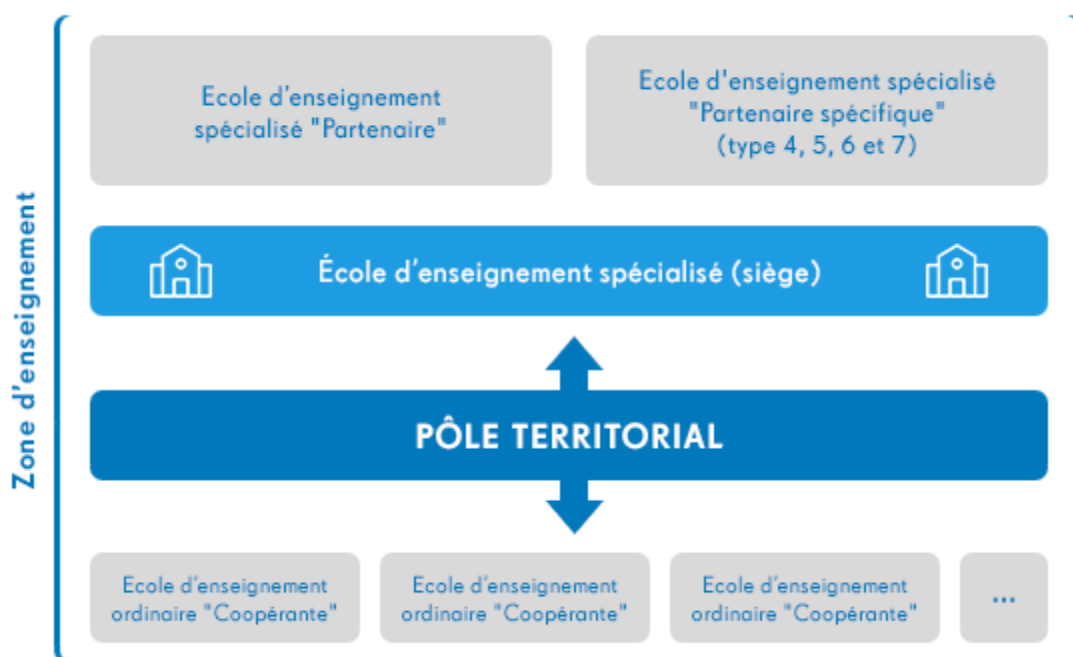
Depuis la rentrée 2022, chaque école d'enseignement ordinaire coopère avec un pôle territorial - en qualité d'« école coopérante ». Cette coopération a pour objectif de permettre aux écoles ordinaires d'être soutenue concrètement dans la mise en place des aménagements raisonnables et des dispositifs d'intégrations permanentes totales au bénéfice des élèves qui présentent des besoins spécifiques.

L'école siège d'un pôle, les écoles partenaires et les écoles coopérantes :

- sont situées dans une même zone d'enseignement (sauf dérogations zonales accordée par le Gouvernement)
- peuvent être organisées par des pouvoirs organisateurs différents et relever de réseaux et de niveaux d'enseignement distincts

Comment sont structurés les pôles ?

La structure organisationnelle des pôles peut être schématisée comme suit :



Au total, 48 écoles spécialisées se sont portées volontaires pour être école siège d'un pôle territorial.

Accrochage scolaire :

Parmi les dispositifs de lutte contre le décrochage et la violence en milieu scolaire, la Fédération Wallonie-Bruxelles a institué les services d'accrochage scolaire.

Ces services accueillent et aident temporairement des élèves mineurs :

- ☐ Exclut d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles et ne pouvant être réinscrits dans un établissement scolaire
- ☐ Inscrits dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui sont en situation d'absentéisme (absences injustifiées), de décrochage (plus de 20 demi-jours d'absence injustifiées) ou en situation de crise au sein de l'établissement
- ☐ Qui ne sont inscrits dans aucun établissement scolaire et qui ne sont pas instruits à domicile

Les services d'accrochage scolaire ont pour mission de leur apporter une aide sociale, éducative et pédagogique par l'accueil en journée et une aide et un accompagnement en lien avec le milieu familial ou de vie du jeune. L'aide dont ils bénéficient vise à leur permettre d'améliorer leurs conditions de développement et d'apprentissage.

L'objectif de chaque prise en charge est la réintégration de ces élèves, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, dans une structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire.

Moyennant l'accord du Ministre, cette prise en charge peut être considérée comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire.

La période maximale de prise en charge est de trois mois renouvelables une fois, sans pouvoir dépasser au total 6 mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de leur scolarité.

Cependant, à partir du 1er septembre 2014, une dérogation pourra être demandée pour que la prise en charge d'un élève par un SAS qui se termine au-delà du 30 avril, puisse être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

- ☐ [Décret du 21 novembre 2013 \(articles 31 à 40\)](#) organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
- ☐ [Décret du 21 novembre 2013 \(articles 20 à 40\)](#) portant sur des politiques conjointes de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention des violences et de l'accompagnement des démarches d'orientation
- ☐ [Décret du 21 novembre 2013 \(articles 37 à 40\)](#) organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
- ☐ [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française](#) portant exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013} organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation
- ☐ [Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire](#) mettant en place le tronc commun (articles 1.7.1-29 à 1.7.1-35)

Lutte contre le décrochage scolaire :

Le décret du 26 avril 2024 relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves a notamment pour objectif de faciliter l'inclusion des élèves dans les processus d'apprentissage. Ce décret insère un nouveau chapitre 4 intitulé "Des Cellules d'intégration scolaire" au sein du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention et la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation. Les Cellules d'intégration scolaire ont pour objectifs de :

1. permettre l'intégration ou la réintégration progressive et optimale, sans délai fixe, des mineurs dans le système éducatif de la Communauté française : soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle ;
2. veiller à leur insertion sociale ;
3. proposer un accompagnement pédagogique et psychosocial adapté portant, de manière transversale, sur des aspects éducatifs et psycho-sociaux, en tenant compte du rythme, des réalités, des modes de pensée et d'action propres à chacun ;
4. apporter une aide sociale, éducative et pédagogique.

Gratuité scolaire :

Le Pacte pour un Enseignement d'excellence vise à rendre l'école plus accessible en tendant vers une réelle gratuité de l'éducation. Bien que l'accès gratuit à l'enseignement soit inscrit dans la Constitution belge, il reste un écart entre cette idée et la réalité vécue par de nombreuses familles qui doivent régulièrement déboursier de l'argent pour couvrir les frais scolaires de leurs enfants. L'objectif primordial du Pacte est de réduire progressivement ces coûts liés à l'apprentissage tels que le matériel, les manuels ou les visites, afin d'éviter que les facteurs socio-économiques n'affectent le rapport des familles à l'école. Il est également essentiel de mieux

informer les parents sur les frais autorisés et ceux qui sont interdits, afin de garantir une transparence totale à ce sujet.

Une série de règles générales ont été renforcées pour tous les niveaux d'enseignement, et une politique de réduction progressive des coûts à charge des parents ont été adoptées à partir de la rentrée 2019.

Les écoles ne sont à présent plus autorisées à demander une participation financière pour les fournitures scolaires aux parents d'enfants de l'enseignement maternel, de la 1^{re} primaire, de 2^e primaire et de 3^e primaire de l'enseignement ordinaire ainsi qu'aux parents des élèves de maternel, de maturité I et II de l'enseignement spécialisé. C'est donc désormais l'école qui fournit gratuitement l'ensemble des fournitures scolaires. Ce qui portera à plus de 320.000 le nombre d'enfants bénéficiant de cette mesure.

La gratuité scolaire déjà d'application dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé :

L'enseignement maternel joue un rôle clé dans la réduction des inégalités dès le plus jeune âge. Le Pacte pour un Enseignement d'excellence a donc misé sur une réelle gratuité de cet enseignement.

Les écoles ne sont à présent plus autorisées à demander une participation financière aux parents d'enfants de l'enseignement maternel pour le matériel lié aux apprentissages dispensés à l'ensemble de la classe. C'est donc désormais l'école qui fournit gratuitement l'ensemble des fournitures scolaires.

Pour financer l'achat de ces fournitures, chaque école organisant le niveau d'enseignement maternel reçoit une subvention de 54,53 euros par élève (montant 2022-2023, indexé chaque année). Le montant est calculé sur la base du nombre d'élèves inscrits dans ce niveau d'enseignement au 30 septembre de l'année précédente, et multiplié par un coefficient de 1,2.

De plus, les frais facultatifs ont été interdits dans tout l'enseignement maternel. Cela signifie qu'aucun abonnement à des revues, achat de matériel divers (fournitures scolaires, équipements de sport, tablier, langes, etc.) ne peut être proposé aux parents par l'intermédiaire de l'école, et ce même s'il y a un lien avec le projet pédagogique.

Les frais autorisés dans l'enseignement sont quant à eux très précis :

- ☐ Le cartable, le plumier (vide), les mouchoirs, les tenues de psychomotricité et de piscine usuelles (sans imposer de marque ou fournisseur) ;
- ☐ Les droits d'accès à la piscine et les déplacements qui y sont liés ;

Les frais relatifs aux activités suivantes sont également autorisés sous réserve du respect de plafonds indexés annuellement :

- ☐ Les activités culturelles et sportives (plafonnés à 49,23€ par année scolaire en 2022-2023) ;
- ☐ Les séjours pédagogiques (plafond fixé à 109,38€ pour les trois années de maternelle en 2022-2023).

L'étendue progressive des mesures de gratuité dans les autres années d'études :

Depuis la rentrée 2023, la gratuité des fournitures scolaires s'entend à la 1^{re} et à la 2^e primaire. À la rentrée 2024, elle concernera également les élèves de 3^e primaire et de l'enseignement spécialisé de maturité II.

Cela signifie que l'école doit fournir toutes les fournitures scolaires nécessaires aux apprentissages des élèves (tels que les cahiers, crayons, latte, gommes, etc.) mais aussi le matériel et les jeux qui sont utilisés pour des activités en classe. Si une tenue est rendue obligatoire, elle devra être fournie par l'école. Au total, un gain estimé à 100€ par enfant pour les familles, selon la Ligue des familles.

Seul le prix de l'entrée à la piscine et celui du déplacement pour s'y rendre, les frais d'activités culturelles et sportives ainsi que les frais de séjours avec nuitées pourront encore être exigés.

Les frais facultatifs ont également été limités pour ces années d'études : à partir d'août 2023 pour les 1^{re} et 2^e primaire et d'août 2024 pour les 3^e primaire, seuls les frais des manuels scolaires et des livrets (en version papier ou dans le cadre d'abonnement à des plateformes) peuvent être proposés aux parents par l'école. Le caractère strictement facultatif doit être précisé aux parents.

- ☐ [Convention internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 \(art. 28\)](#)
(entrée en vigueur en droit belge en 1991)
- ☐ [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 \(art. 13\)](#)
(entrée en vigueur en droit belge en 1983)
- ☐ [Article 24 de la Constitution](#) : l'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire
- ☐ [Loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire \(art. 3, 12 et 32\)](#) : aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu ou accepté
- ☐ [Loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement \(art. 58 à 62\)](#) : un droit d'inscription spécifique est imposé aux élèves et étudiants de nationalité étrangère
- ☐ [Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire](#)
- ☐ [Décret du 7 février 2019](#), relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires
- ☐ [Arrêté du 18 juillet 1991 de l'Exécutif de la Communauté française](#), relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé : les établissements scolaires reçoivent une subvention pour la surveillance lors du temps de midi.
- ☐ [Arrêté du 25 janvier 2017 du Gouvernement de la Communauté française](#), fixant le montant maximum annuel du coût des photocopies par élève dans l'enseignement secondaire à partir de l'année scolaire 2016-2017

- ☐ [Arrêté du 2 mai 2019 du Gouvernement de la communauté française](#), fixant des montants plafonds pouvant être réclamés dans l'enseignement maternel en exécution de l'article 100 du décret du 24 juillet 1997 dit "décret Missions"

Les circulaires relatives à la gratuité :

- ☐ [Circulaire 7134 du 17 mai 2019](#), relative à la mise en oeuvre de la gratuité scolaire au niveau maternel
- ☐ [Circulaire 7136 du 17 mai 2019](#), relative à la mise en oeuvre de la gratuité scolaire au niveau secondaire
- ☐ [Circulaire 8157 du 24 juin 2021](#), relative à la gratuité scolaire en maternelle : utilisation de la subvention spécifique et campagne de communication pour la rentrée 2021
- ☐ [Circulaire 9206 du 22 mars 2024](#), relative à la mise en œuvre de la gratuité scolaire au niveau primaire

Inscription en 1^{re} année secondaire :

Afin de réguler les inscriptions en **1^{re} année commune**, trois décrets se sont succédé entre 2007 et 2010.

Le décret dit « inscriptions » adopté en mars 2010 est celui qui, malgré les nombreux débats qu'il a suscités, s'est finalement imposé dans le temps et qui a déposé les bases de la procédure d'inscription actuelle.

Ses objectifs étaient les suivants :

- ☐ organiser de manière équitable et transparente les inscriptions en instaurant une procédure centralisée ;
- ☐ assurer à toutes les familles l'égalité d'accès à l'ensemble des écoles et l'égalité de traitement dans le processus d'inscription ;
- ☐ promouvoir la lutte contre l'échec scolaire, améliorer les performances de chaque enfant, lutter contre les mécanismes de relégation en soutenant la mixité sociale, culturelle et académique.

Dans sa déclaration de politique communautaire 2019-2024, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé sa volonté d'abroger le décret « inscriptions » et de le remplacer par un système simplifié dans certaines écoles, plus transparent, tentant de respecter encore davantage la liberté de choix des parents, tout en renforçant les objectifs de mixité sociale et d'égalité.

Dès lors, **en janvier 2022**, tout en maintenant les acquis de son prédécesseur (utilisation d'un formulaire unique d'inscription et centralisation des demandes, périodes d'inscription bien définies et recours à des classements pour répartir les places), **un nouveau décret a été adopté**.

Ce décret, qui a été intégré au Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, prévoit :

- ☐ d'accélérer le processus d'inscription pour les parents par la création des écoles présumées incomplètes ;
- ☐ de tenir davantage compte des réalités locales par la création des Instances locales des Inscriptions.
- ☐ de diminuer l'impact du coefficient de proximité avec l'école primaire ;

- ☐ de renforcer la mixité sociale dans les écoles secondaires ;

Procédure organisée par les articles 1.7.7-5 à 1.7.7-37 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire (s'ouvre dans un nouvel onglet).

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/49466_019.pdf

Les Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

- le Certificat d'études du **1^{er} degré** (CE1D)
- le Certificat d'études du **2^e degré** de l'enseignement secondaire (CE2D)
- le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) pour **le 3^e degré de l'enseignement** général, technique et professionnel
- un diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (D.A.E.S.) qui permet aux détenteurs d'un diplôme d'études étranger, reconnu préalablement équivalent au C.E.S.S. belge, de poursuivre, après réussite d'un examen dit de « maturité », des études universitaires pour lesquelles ils ne peuvent directement s'inscrire
- une attestation de réussite qui permet à ceux qui ne détiennent pas de C.E.6P, de C.E.S.S ou d'un diplôme reconnu équivalent d'accéder aux études conduisant à l'obtention du brevet infirmier hospitalier - orientation santé mentale et psychiatrie (A2)
- une attestation de réussite qui permet à ceux qui ne détiennent pas de C.E.6P, de C.E.S.S ou d'un diplôme reconnu équivalent d'accéder aux études conduisant à l'obtention du bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable des soins généraux (A1).

Des cours préparatoires à certaines de ces épreuves peuvent être obtenus auprès de l'enseignement à distance.

https://jurys.cfwb.be/fileadmin/sites/jurys/secondeaire/uploads/BDD_document/Decrets_et_circulaires/Decret portant organisation des jurys_27-10-2016.pdf

https://jurys.cfwb.be/fileadmin/sites/jurys/secondeaire/uploads/BDD_document/Decrets_et_circulaires/AGCF_jurys_15_novembre_2017.pdf

Les équivalences des diplômes dans l'enseignement secondaire :

Une équivalence est un document qui détermine la valeur des études secondaires que vous avez suivies à l'étranger. Elle est délivrée sur la base de documents scolaires et permet de reconnaître sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un diplôme étranger.

- ☐ [Loi du 19 juillet 1971](#) relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement
- ☐ [Arrêté royal du 20 juillet 1971](#) déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
- ☐ [Arrêté du Gouvernement du 17 mai 1999](#) de la Communauté française portant application de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
- ☐ [circulaire 4741](#)

- De façon générale, quelles ont été les difficultés rencontrées pour appliquer les principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Autres mesures générales pertinentes, y compris en matière d'égalité des genres

- ☐ La législation garantit l'égalité des genres dans l'éducation
- ☐ Des mesures politiques ont été adoptées en faveur de l'égalité des genres
- ☐ La planification du secteur éducatif tient compte du genre
- ☐ Mesures positives ou affirmatives
- ☐ Incitations financières et bourses d'études
- ☐ Formation (initiale et en cours d'emploi) des enseignants à l'égalité des genres
- ☐ Formation des enseignants à la lutte contre la stigmatisation¹⁹
- ☐ Autres:
- ☐ Les obstacles qui entravent l'accès à l'éducation des filles enceintes et des jeunes mères ont tous été éliminés pour garantir la continuité de l'enseignement
- ☐ Des programmes de réintégration des jeunes mères sont prévus
- ☐ L'accès à des installations sanitaires sûres, adaptées et tenant compte du genre est assuré²⁰
- ☐ Les programmes d'études sont exempts de tout stéréotype²¹ et de tout préjugé
- ☐ La parité des genres en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) est garantie
- ☐ La parité des genres dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) est garantie

La formation des enseignants :

De nombreuses études mettent en évidence des pratiques éducatives différenciées chez les enseignants en fonction du sexe de leurs élèves et ce, tant au niveau des interactions que de l'évaluation. Les garçons sont davantage encouragés à parler que les filles, les filles sont plus souvent réprimandées que les garçons en cas d'écart de comportement, etc.

Pour les sensibiliser aux questions d'égalité des filles et des garçons, le programme de la formation initiale des enseignants prévoit un cours de 30 heures sur "l'approche théorique et pratique de la diversité culturelle et la dimension du genre".

Un module de formation initiale et continuée :

Afin de mettre à disposition des acteurs de l'enseignement des connaissances scientifiques et des supports pédagogiques en matière de promotion de l'égalité à l'école, la Direction de l'Égalité des Chances a, en collaboration avec l'Université des Femmes et l'Agence Fonds social européen, développé un module de sensibilisation et de formation initiale et continuée des

¹⁹ « Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them » (« La stigmatisation est une action consistant à traiter injustement une personne ou une chose en les condamnant publiquement », librement traduit du Cambridge Dictionary).

²⁰ « Les installations sanitaires tenant compte du genre comprennent des toilettes propres, sûres et séparées, l'accès à l'eau et l'enlèvement des déchets » ([UNGEI blog post](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

²¹ « Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong » (« Un stéréotype est une idée toute faite que les gens se font de quelqu'un ou de quelque chose, en particulier une idée fausse », librement traduit du Cambridge Dictionary).

(futurs) enseignants, intitulé "Filles-Garçons : Une même école ?", accessible sur le site www.egalitefillesgarcons.be

Ce module vise à introduire la dimension de genre et à déconstruire les représentations sexuellement stéréotypées dans la formation des enseignants. Il propose de nombreuses ressources pédagogiques adaptées à chaque niveau d'enseignement.

Ce module (nouvelle version) a été lancé le 22 mai 2018, dans le cadre du colloque "Egalité filles-garçons à l'école, quels défis pour demain ?"

Entre autres, une brochure a été réalisée suite à la recherche-action «Le genre à l'école maternelle: développement d'un outil pour l'enseignement maternel», menée par l'ASBL Genderatwork de décembre 2008 à octobre 2009, dans le cadre de l'appel à projets « Encourager la recherche de genre portant sur les inégalités entre les filles et les garçons dans l'enseignement de la Communauté Française de Belgique » lancé par la Direction de l'Egalité des Chances du Ministère de la Communauté Française de Belgique. Cette brochure est le résultat d'enquêtes menées auprès de six écoles maternelles de la Communauté Française de Belgique du réseau officiel et du réseau libre ; trois écoles de la Région Bruxelles-Capitale. Les entretiens ont impliqué une quarantaine d'enseignants et six directrices.

Egalité-Métiers offre l'occasion de rencontrer des adultes impliqués dans le monde professionnel. Mais ce ne sont pas des travailleurs comme les autres. Ils se sont affirmés dans un milieu de travail où ils n'étaient pas forcément attendus en tant que femme ou homme. Leurs expériences sont autant de ressources pour construire une société égalitaire. En leur compagnie, la Communauté française porte le "Mentorat d'exploration professionnelle dans une perspective de genre (MEP-G)", un projet pédagogique destiné aux élèves du secondaire.

EVRAS :

L'«**Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle**» est obligatoire à raison de 2 périodes scolaires par an en 6^e primaire et 4^e secondaire. C'est un processus éducatif qui implique, notamment, une réflexion en vue d'accroître les aptitudes des jeunes à opérer des choix personnels favorisant leur épanouissement dans leur vie relationnelle, affective et sexuelle ainsi que le respect de soi et des autres. Ceci implique que les démarches de l'EVRAS se fondent sur des valeurs de respect, d'égalité, d'accueil des différences et d'ouverture à l'autre.

C'est une éducation d'abord affective – pour comprendre les émotions et les sentiments qui nous traversent, parvenir à les canaliser et à les concentrer sous la forme d'une pensée raisonnée avec laquelle on pourra entrer en dialogue.

L'EVRAS est ensuite apprentissage du relationnel : comment interagir avec les autres, comment s'exprimer, communiquer dans l'altérité, comment s'aimer soi-même et l'autre dans le respect, sans violence.

L'EVRAS est enfin un apprentissage de la sexualité. Connaître son corps, apprendre à le respecter et le faire respecter, apprendre comment ne pas mettre ce corps en danger, comprendre en quoi il peut être source de plaisir autant que de souffrance et recevoir un minimum de recommandations pour se protéger, protéger les autres et s'épanouir.

Ces apprentissages sont progressifs, ils tiennent compte de ce que chaque enfant est capable d'intégrer en fonction de son âge.

EVRAS permet de prévenir les violences intrafamiliales ou fondées sur le genre, de sensibiliser à la question de la santé et des droits sexuels et reproductifs (dont l'accès à des moyens de contraception modernes et à des informations sûres, par exemple sur l'IVG), de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et d'éduquer au respect mutuel et de consentement aux relations sexuelles.

Enfin, en communiquant des informations factuelles, neutres et non stigmatisantes sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, considérées comme autant d'aspects du développement personnel, l'EVRAS contribue à combattre l'homophobie et la transphobie, dans le système éducatif et au-delà, et à créer un environnement d'apprentissage plus sûr et plus inclusif pour tous.

Le développement d'une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle commune permet de s'assurer qu'une sensibilisation et une information minimale soit apportée à chaque élève.

Le gouvernement s'est donné comme objectif de généraliser l'EVRAS en milieu scolaire et en dehors. Un accord de coopération est en cours d'adoption et lie la Fédération Wallonie-Bruxelles avec la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Cet accord de coopération contient plusieurs nouveautés majeures en vue de réaliser la généralisation de l'EVRAS auprès des enfants et des jeunes, en l'occurrence :

- il institue des objectifs et un cadre de référence communs au contenu des animations EVRAS, indépendamment du contexte dans lequel elles se donnent
- il établit un label EVRAS commun dans l'enseignement et dans les secteurs de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse
- il fixe les conditions précises dans lesquelles devra s'opérer la généralisation de l'EVRAS en milieu scolaire et en dehors – notamment un volume minimal d'animations obligatoires durant le parcours scolaires
- il prévoit le financement structurel des Centres de planning familial, identifiés comme les opérateurs privilégiés pour assurer ces animations
- il instaure une gouvernance qui permettra de contrôler les objectifs chaque année et de suivre l'évolution des dispositions fixées par l'accord de coopération

À l'école en particulier, la généralisation de l'EVRAS se décline de manière complémentaire, à deux niveaux :

- Tout d'abord, avec les nouveaux référentiels du tronc commun, chaque élève reçoit des contenus propres à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle tout au long de son parcours scolaire de la 3e maternelle à la 3e secondaire. Ainsi de nombreuses questions liées à l'EVRAS sont traitées au travers d'un éventail de disciplines et ce, dès le plus jeune âge (éducation physique et santé, éducation à la philosophie et à la citoyenneté, sciences, formation historique, géographique, économique et sociale et formation manuelle, technique, technologique et numérique)
- Cette généralisation est ensuite renforcée par l'intervention complémentaire d'opérateurs extérieurs labellisés qui nourrissent et développent ces séquences d'apprentissage par la tenue d'animations EVRAS. Cette intervention sera rendue obligatoire, pour les élèves de sixième primaire et de quatrième secondaire de l'enseignement ordinaire et pour les élèves

de Maturité IV, en phase 2 de la forme 3 et de quatrième année de la forme 4 de l'enseignement spécialisé. Ces animations peuvent être augmentées, auprès d'autres élèves et tout au long du parcours scolaire, par l'ensemble des opérateurs labellisés.

<https://wallex.wallonie.be/eli/autre/2023/07/07/2023047489>

<http://www.enseignement.be/index.php?page=27276>

Droits des femmes

Par son décret du 27 avril 2020, la Fédération Wallonie-Bruxelles a institué l'élaboration du plan "droits de femmes" de la Communauté française.

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre femmes et hommes couvre le domaine de l'enseignement.

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Au niveau national

- Loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 (s'ouvre dans un nouvel onglet) et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales.
- Arrêté royal du 26 janvier 2010 fixant la composition, les missions et les règles de fonctionnement d'un groupe interdépartemental de coordination (s'ouvre dans un nouvel onglet) ainsi que le niveau de qualifications minimales de ses membres en exécution de l'article 8 de la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales.
- Les politiques fédérales qui font prioritairement l'objet d'une intégration de la dimension de genre (2015-2019).

En Fédération Wallonie-Bruxelles

- Décret du 27 avril 2020 relatif à l'élaboration du Plan Droits des Femmes de la Communauté française, qui modifie en partie le décret du 7 janvier 2016 et instaure notamment un Comité de Suivi sur l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française.
- Décret du 7 janvier 2016 sur l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française.
- Arrêté du 27 août 2020 du Gouvernement de la Communauté française, qui stipule le ROI du Comité de Suivi
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant le modèle de test genre en exécution des articles 4 et 6 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française.
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans le cycle budgétaire en exécution des articles 4 et 7 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française.
- Accord de coopération EVRAS du 07 juillet 2023 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française

En Wallonie

- Décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
- Arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015 portant exécution de l'article 6 du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales.
- Décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales.
- Arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 portant exécution de l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

En Région de Bruxelles-Capitale

- Ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016 instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire.

07/01/2016 - Décret relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française

https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=42131&referant=l03

https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=50021&referant=l03 (article 151- allégement du programme en début d'année ou en cours d'année pour des motifs médicaux, sociaux et étudiants bénéficiaires au sens de l'article premier littéra 4° /1 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif + article 102§1^{er} alinéa 2 prénom d'usage, prénom qu'une personne s'est choisi qui correspond mieux à son identité de genre).

03/04/2024-Décret relatif au financement de la Recherche dans les établissements d'enseignement supérieur (article 45 et suivants – sensibilisation aux STIM)

1. Egalité des genres :

Décret portant diverses dispositions en matière d'Enseignement supérieur, d'Enseignement de Promotion sociale et d'Hôpitaux universitaires du 25-05-2023 (chapitre 1^{er} Dispositions relatives aux personnes de contact genre).

Plan Droits des Femmes 2020-2024 de la FWB.

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a adopté le 17 septembre 2020 le Plan Droits des femmes.

Le texte engage l'ensemble du Gouvernement et trace la feuille de route de la législature 2020-2024 en matière de droits des femmes dans toutes les compétences de la Fédération.

Le plan s'articule autour de 4 axes :

- Lutter contre les violences faites aux femmes
- Déconstruire les stéréotypes et agir sur les représentations
- Assurer une meilleure représentation des femmes dans tous les secteurs professionnels et à tous les niveaux dans les instances de décision et les postes à responsabilités

Faciliter la conciliation vie privée/vie professionnelle

- Quelles ont été les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'égalité des genres dans et par l'éducation? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- L'âge minimum du mariage est-il conforme aux normes internationales (18 ans) ? ²²

Veuillez noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

☒ Oui ☐ Non

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et indiquer quelles sont les dérogations à la limite de l'âge légal du mariage en précisant l'âge minimum absolu :

L'article 476 du Code civil prévoit l'émancipation automatique et de plein droit du mineur par le mariage. Si effectivement l'article 144 du Code civil prévoit l'interdiction du mariage avant la majorité fixée à 18 ans, l'article suivant consacre quant à lui la dérogation à ce principe. En effet, « le tribunal de la famille peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent. La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur. »

Lorsque l'émancipation est le produit du mariage, c'est le conjoint du mineur qui devient son curateur.

On notera que selon la Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques préjudiciables, para. 20: « à titre exceptionnel, le mariage d'un enfant mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses capacités peut être autorisé, à condition que l'enfant ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un juge pour des motifs légitimes exceptionnels définis par la loi et sur la base de preuves de la maturité de l'intéressé et non par soumission aux cultures et traditions ».

Minorités nationales:

Pour mémoire : l'article/paragraphe 5(1)(c) a de la Convention/Recommandation prévoit les droits des minorités nationales.

- ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des minorités nationales
 - ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour défendre le droit à l'éducation des minorités nationales
 - ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales
 - ☐ Le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation
 - ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par des minorités nationales
 - ☐ Les minorités nationales bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative
 - ☐ Les minorités nationales bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études
 - ☐ Autres²³:
- ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle
 - ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation²⁴
 - ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue
 - ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie pour les minorités nationales
 - ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des minorités nationales
 - ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype²⁵ et de tout préjugé

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Constitution belge - Texte coordonné du 17 février 1994

Article 24

§ 1er. L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

²³ Voir le [rapport de l'UNESCO](#) « Le droit à l'éducation des minorités : Aperçu des mesures prises par les États lors de la 10e Consultation sur la Convention et la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement », 2023

²⁴ Supra note 15.

²⁵ Supra note 16.

- § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
- § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
- Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
- § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
- § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/49466_019.pdf

Obligation scolaire :

Le droit à l'instruction est un droit fondamental consacré non seulement par la Constitution belge en son article 24, mais également par différents textes internationaux. Ainsi, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la Belgique en 1991, prévoit en son article 28 que les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation.

En plus d'être un droit, l'instruction d'un mineur est une obligation qui incombe à chaque parent ou personne investie de l'autorité parentale.

L'obligation scolaire porte sur tous les mineurs en âge d'obligation scolaire, domiciliés ou résidant sur le territoire belge, et ce sans distinction de statut. Elle commence avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année civile durant laquelle l'enfant atteint l'âge de 5 ans et se termine à la fin de l'année scolaire dans l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.

- ☐ L'âge de l'obligation scolaire a été abaissé à l'âge de 5 ans car la fréquentation de l'enseignement maternel est un facteur de réussite pour l'enseignement primaire et qu'il existe une corrélation entre le nombre d'années passées dans l'éducation préscolaire et les résultats scolaires ultérieurs.

La fréquentation de l'enseignement dès la maternelle permet ainsi à tous les enfants d'avoir disposé d'au moins d'une année pour s'intégrer dans un milieu social autre que le milieu familial. Cela permet aussi aux enfants de se familiariser avec l'environnement scolaire avant d'entamer l'enseignement primaire.

De plus, cette nouvelle législation vise à faire de l'école un véritable ascenseur social en s'imposant comme un instrument de lutte contre les inégalités et discriminations dont sont victimes les enfants dès leur naissance.

- ☐ [Loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire](#)
- ☐ [Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire du 3 mai 2019 / PDF](#)

Dispositif d'accompagnement DASPA – FLA : Renforcement de la langue d'apprentissage :

La maîtrise de la langue d'apprentissage, ou langue de scolarisation, et de la culture scolaire sont des enjeux fondamentaux de la réussite scolaire. Afin de soutenir de manière adaptée les élèves présentant des besoins particuliers dans ces domaines, le décret du 7 février 2019 a mis en place le DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) et le dispositif d'accompagnement FLA (Français Langue d'Apprentissage).

Le DASPA, ou Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés, est une structure d'enseignement, au sein d'un établissement scolaire, visant l'accueil, la scolarisation et l'intégration des élèves primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants dans l'enseignement ordinaire, à partir de la troisième année de l'enseignement maternel.

Des moyens spécifiques sont alloués à l'établissement pour organiser cette structure en fonction du nombre d'élèves bénéficiaires identifiés. Pour les élèves assimilés aux primo-arrivants l'accès au DASPA est conditionné par l'obtention d'une note de C au test de maîtrise de la langue d'enseignement.

Un DASPA est une étape de scolarisation intermédiaire pouvant durer jusqu'à 2 ans et pendant laquelle l'élève bénéficie d'un enseignement intensif du français et de cours relatifs aux sciences humaines, aux mathématiques, aux sciences et à la philosophie et la citoyenneté.

Lorsque l'organisation d'un DASPA n'est pas possible dans l'établissement en raison d'un nombre insuffisant de bénéficiaires, le soutien aux élèves doit se faire sous la forme d'un dispositif FLA.

Le dispositif d'accompagnement FLA, pour Français Langue d'Apprentissage, consiste en l'octroi de périodes d'enseignement à un établissement scolaire qui visent à renforcer la connaissance et la maîtrise de la langue de l'école et de la culture scolaire.

Il s'adresse aux élèves, hors primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants, de la troisième année de l'enseignement maternel à la quatrième année de l'enseignement primaire qui ont obtenu une note de C au test de maîtrise de la langue d'enseignement.

- ☐ [décret du 7 février 2019](#), visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
- ☐ [circulaire 8624 du 10 juin 2022](#), relative à la mise en œuvre du Tronc commun à partir de la rentrée scolaire 2022-2023
- ☐ [Circulaire 8655 du 29 juin 2022](#), relative à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2022-2023
- ☐ Circulaire 9002 du 18 août 2023, relative à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire et à la sanction des études, année scolaire 2023-2024, tome 7
- ☐ Circulaire 8974 du 06 juillet 2023, relative à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour l'année scolaire 2023-2024
- ☐ Circulaire 9046 du 20 septembre 2023, relative à l'organisation des écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécialisé pour l'année scolaire 2023-2024

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des minorités? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Peuples autochtones:

- | | |
|--|---|
| ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les peuples autochtones bénéficient de d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☐ Des mesures politiques visent à la promotion du droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁶ |
| ☐ Le droit des peuples autochtones d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par les peuples autochtones | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie |
| ☐ Les peuples autochtones bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des peuples autochtones |
| ☐ Autres: | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁷ et de tout préjugé |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Dispositif d'accompagnement DASPA – FLA : Renforcement de la langue d'apprentissage

La maîtrise de la langue d'apprentissage, ou langue de scolarisation, et de la culture scolaire sont des enjeux fondamentaux de la réussite scolaire. Afin de soutenir de manière adaptée les élèves présentant des besoins particuliers dans ces domaines, le décret du 7 février 2019 a mis en place le DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) et le dispositif d'accompagnement FLA (Français Langue d'Apprentissage).

Le DASPA, ou Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés, est une structure d'enseignement, au sein d'un établissement scolaire, visant l'accueil, la scolarisation et l'intégration des élèves primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants dans l'enseignement ordinaire, à partir de la troisième année de l'enseignement maternel.

Des moyens spécifiques sont alloués à l'établissement pour organiser cette structure en fonction du nombre d'élèves bénéficiaires identifiés. Pour les élèves assimilés aux primo-arrivants l'accès au DASPA est conditionné par l'obtention d'une note de C au test de maîtrise de la langue d'enseignement.

²⁶ Supra note 15.

²⁷ Supra note 16.

Un DASPA est une étape de scolarisation intermédiaire pouvant durer jusqu'à 2 ans et pendant laquelle l'élève bénéficie d'un enseignement intensif du français et de cours relatifs aux sciences humaines, aux mathématiques, aux sciences et à la philosophie et la citoyenneté.

Lorsque l'organisation d'un DASPA n'est pas possible dans l'établissement en raison d'un nombre insuffisant de bénéficiaires, le soutien aux élèves doit se faire sous la forme d'un dispositif FLA.

Le dispositif d'accompagnement FLA, pour Français Langue d'Apprentissage, consiste en l'octroi de périodes d'enseignement à un établissement scolaire qui visent à renforcer la connaissance et la maîtrise de la langue de l'école et de la culture scolaire.

Il s'adresse aux élèves, hors primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants, de la troisième année de l'enseignement maternel à la quatrième année de l'enseignement primaire qui ont obtenu une note de C au test de maîtrise de la langue d'enseignement.

- ☐ [décret du 7 février 2019](#), visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
- ☐ [circulaire 8624 du 10 juin 2022](#), relative à la mise en œuvre du Tronc commun à partir de la rentrée scolaire 2022-2023
- ☐ [Circulaire 8655 du 29 juin 2022](#), relative à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2022-2023
- ☐ Circulaire 9002 du 18 août 2023, relative à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire et à la sanction des études, année scolaire 2023-2024, tome 7
- ☐ Circulaire 8974 du 06 juillet 2023, relative à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour l'année scolaire 2023-2024
- ☐ Circulaire 9046 du 20 septembre 2023, relative à l'organisation des écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécialisé pour l'année scolaire 2023-2024

Encadrement différencié :

L'encadrement différencié est défini par le [décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française](#) afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité(s'ouvre dans un nouvel onglet).

Il permet d'octroyer à certaines écoles fondamentales (maternelles et primaires) et secondaires, des moyens humains et financiers complémentaires qui doivent permettre de mener des actions pédagogiques spécifiques destinées à atteindre les objectifs suivants :

- ☐ renforcer la maîtrise des apprentissages de base de tous les élèves et, en particulier, de la langue française par tous les élèves ;
- ☐ lutter contre l'échec, le redoublement et le retard scolaire ;
- ☐ favoriser la détection rapide des difficultés scolaires, l'organisation de la remédiation immédiate et les mises en œuvre de pédagogies différenciées ;
- ☐ prévenir le décrochage scolaire.

Chaque année, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles établit un classement des écoles fondamentales et secondaires. Ce classement repose sur l'indice socio-économique qui est calculé annuellement pour chacune des implantations.

Une fois l'ISE de chaque implantation calculé, elles sont réparties en 20 classes qui regroupent chacune 5% de la population scolaire. Elles sont classées de manière croissante, en commençant par l'implantation qui obtient l'ISE le plus faible et en terminant par celle qui présente l'ISE le plus élevé (de la classe 1 à la classe 20).

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34295_003.pdf

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des peuples autochtones? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Populations en déplacement (migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes apatrides et personnes déplacées dans leur propre pays) et populations prises au piège²⁸:

- | | |
|---|--|
| ☒ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☒ Ces populations bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☐ Recrutement d'auxiliaires |
| ☒ Leur intégration dans les écoles ordinaires est garantie | ☒ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ³¹ sont proposés |
| ☒ Ces populations bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³² et de tout préjugé |
| ☒ Les mesures administratives qui entravent leur accès à l'éducation ont toutes été éliminées | ☒ Des programmes d'apprentissage accéléré sont proposés |
| ☐ Des procédures administratives (tests de classement, justificatifs, etc.) ont été mises en place pour surmonter les obstacles administratifs ²⁹ | ☒ Il existe des programmes non formels et/ou d'autres possibilités d'apprentissage |
| ☒ Les enseignants ont une formation suffisante pour assurer l'inclusion de ces populations | ☒ Les nouveaux élèves bénéficient de cours de langue |
| ☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³⁰ | ☒ Le multilinguisme et l'éducation interculturelle sont encouragés |
| ☐ Autres: | |

²⁸ « Les populations prises au piège sont celles qui, du fait de leur incapacité à migrer vers des lieux sûrs, restent piégées dans des endroits vulnérables aux impacts des aléas climatiques. » ([L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation - UNESCO Digital Library](#): L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation, 2020, p. 2).

²⁹ L'absence de pièces d'identité (papiers d'identité, certificat de naissance, permis de résidence, etc.) ne devrait pas faire obstacle à l'éducation mais il n'en va pas toujours ainsi. Voir: [UNESCO publication: Handbook on the right to education](#), 2018, p. 96.

³⁰ Supra note 15.

³¹ Supra note 13.

³² Supra note 16.

11/04/2014 - Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études (article 3 §1^{er}, 2°).

29/06/2016 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger (articles 14 et 15)

https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=42864&referant=I03

Dispositif d'accompagnement DASPA – FLA : Renforcement de la langue d'apprentissage

La maîtrise de la langue d'apprentissage, ou langue de scolarisation, et de la culture scolaire sont des enjeux fondamentaux de la réussite scolaire. Afin de soutenir de manière adaptée les élèves présentant des besoins particuliers dans ces domaines, le décret du 7 février 2019 a mis en place le DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) et le dispositif d'accompagnement FLA (Français Langue d'Apprentissage).

Le DASPA, ou Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés, est une structure d'enseignement, au sein d'un établissement scolaire, visant l'accueil, la scolarisation et l'intégration des élèves primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants dans l'enseignement ordinaire, à partir de la troisième année de l'enseignement maternel.

Des moyens spécifiques sont alloués à l'établissement pour organiser cette structure en fonction du nombre d'élèves bénéficiaires identifiés. Pour les élèves assimilés aux primo-arrivants l'accès au DASPA est conditionné par l'obtention d'une note de C au test de maîtrise de la langue d'enseignement.

Un DASPA est une étape de scolarisation intermédiaire pouvant durer jusqu'à 2 ans et pendant laquelle l'élève bénéficie d'un enseignement intensif du français et de cours relatifs aux sciences humaines, aux mathématiques, aux sciences et à la philosophie et la citoyenneté.

Lorsque l'organisation d'un DASPA n'est pas possible dans l'établissement en raison d'un nombre insuffisant de bénéficiaires, le soutien aux élèves doit se faire sous la forme d'un dispositif FLA.

Le dispositif d'accompagnement FLA, pour Français Langue d'Apprentissage, consiste en l'octroi de périodes d'enseignement à un établissement scolaire qui visent à renforcer la connaissance et la maîtrise de la langue de l'école et de la culture scolaire.

Il s'adresse aux élèves, hors primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants, de la troisième année de l'enseignement maternel à la quatrième année de l'enseignement primaire qui ont obtenu une note de C au test de maîtrise de la langue d'enseignement.

- ☐ [décret du 7 février 2019](#), visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
- ☐ [circulaire 8624 du 10 juin 2022](#), relative à la mise en œuvre du Tronc commun à partir de la rentrée scolaire 2022-2023
- ☐ [Circulaire 8655 du 29 juin 2022](#), relative à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2022-2023
- ☐ Circulaire 9002 du 18 août 2023, relative à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire et à la sanction des études, année scolaire 2023-2024, tome 7
- ☐ Circulaire 8974 du 06 juillet 2023, relative à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour l'année scolaire 2023-2024

- ☐ Circulaire 9046 du 20 septembre 2023, relative à l'organisation des écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécialisé pour l'année scolaire 2023-2024

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Des mesures spécifiques ont-elles été adoptées pour les personnes déplacées en raison du changement climatique?

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez préciser:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes apatrides et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Personnes handicapées:

- | | |
|---|---|
| ☐ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☐ Les enseignants des établissements ordinaires suivent une formation spécifique sur le handicap |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³³ |
| ☐ Leur inclusion dans les écoles ordinaires est garantie | ☐ Recrutement d'auxiliaires |
| ☐ Les écoles spéciales font office de centres de ressources pour les écoles inclusives | ☐ Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage |
| ☐ Mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³⁴ et de tout préjugé |
| ☐ Les personnes handicapées bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | ☐ Adaptation de l'infrastructure scolaire et du matériel pédagogique |
| ☐ Autres | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

³³ Supra note 15.

³⁴ Supra note 16.

29/05/1959 - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

30/01/2014 - Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif

https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=39922&referant=l03

30/06/2016 - Décret relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif

(https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=42994&referant=l01).

15/09/2023 - Circulaire 9034 - Enseignement de promotion sociale inclusif [Cette circulaire abroge et remplace la circulaire 7128 du 16/05/2019]

(https://www.gallilex.cfwb.be/fr/cir_res_01.php?ncda=50814&referant=l01&bck_ncda=42994&bck_referant=l01).

Autres textes de référence :

2/12/2008 - Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination

16/04/1991 - Décret organisant l'enseignement de promotion sociale

La Belgique a ratifié en 2009 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans laquelle on définit les personnes en situation de handicap comme étant *“des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité des chances”*.

Sur base de cette ratification et sur base de la législation belge anti-discrimination, tout élève en situation de handicap (physique, sensoriel, de déficience intellectuelle, avec des troubles de l'apprentissage ou du comportement, avec une maladie chronique) a droit à des aménagements raisonnables dans l'enseignement.

Aujourd'hui, en Belgique, de nombreux élèves en situation de handicap suivent un enseignement spécialisé. Cependant, les recherches montrent que l'éducation séparée est étroitement liée à de mauvais résultats scolaires et au développement faible de compétences. En outre, ces élèves sont plus susceptibles de se retrouver dans des entreprises de travail adapté, sont plus dépendants financièrement, ont moins de possibilités de vivre de manière indépendante et forment des communautés plus faibles après l'obtention de leur diplôme.

L'enseignement inclusif signifie, à long terme, que l'éducation ordinaire et spécialisée fusionnent en un seul système éducatif inclusif pour tous les élèves. Pour y parvenir, il est essentiel que les enseignants et les écoles reçoivent des ressources et un soutien adéquat.

La Communauté française a adopté le 07.12.2017 le Décret relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques (https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/44807_000.pdf).

Le Pacte d'excellence, dans son avis n°3, oppose au modèle actuel un modèle d'école plus inclusif tout en permettant aux équipes éducatives de faire face à une plus grande hétérogénéité des classes. Le Pacte veut adapter des objectifs pédagogiques et des programmes. Cependant, bien que l'on puisse saluer le trajet parcouru vers une école plus inclusive, il ne s'agit pas d'une réelle volonté de fusionner les deux types d'enseignement dans un système unique inclusif mais de les rapprocher.

Les pôles territoriaux et les aménagements raisonnables cités *supra* répondent également à cette demande.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des personnes handicapées? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Étudiants issus de familles pauvres :

- ☐ Incitations financières et bourses d'études d'aide à la scolarisation
- ☐ Les transports, les repas et le matériel pédagogique sont subventionnés ou fournis à titre gratuit même une fois la scolarité obligatoire achevée
- ☐ Mesures d'action positive ou affirmative
- ☐ Autres:
- ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³⁵
- ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype³⁶ et de tout préjugé

18/11/2021 - Décret réglant les allocations d'études
https://www.galilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=50021&referant=l03

07/11/2013 - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Gratuité des supports de cours (article 78)

Minerval réduit et exemption des droits d'inscription pour les boursiers (article 105§2 et 3)

Les étudiants suivant des cours dans l'Enseignement de promotion sociale peuvent être exemptés du paiement du droit d'inscription sous certaines conditions, conformément à l'article 12 §3 du Pacte scolaire (loi du 29 mai 1959) :
https://www.galilex.cfwb.be/document/pdf/05108_069.pdf.

Circulaire 9217 : Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 2024-2025 en matière de droit d'inscription dans l'Enseignement de promotion sociale (03-04-2024) :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=9472.

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Code de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire du 09.05.19 MAJ au 19.09.23

Article 1.4.1-5. - Les pouvoirs organisateurs veillent à ce que les écoles dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle.

L'allocation d'études :

³⁵ Supra note 15.
³⁶ Supra note 16.

L'allocation d'études, aussi appelée bourse d'études, est une aide financière qui peut être accordée, sous certaines conditions, aux étudiants du supérieur, ainsi qu'aux élèves du secondaire.

Quelles sont les conditions ?

Différentes conditions sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'études notamment :

- ☐ aux revenus du ménage ;
- ☐ aux revenus cadastraux ou de loyers ;
- ☐ à la nationalité ;
- ☐ au cursus éducatif de l'élève ou de l'étudiant.

- ☐ Décret du 18/11/2021(s'ouvre dans un nouvel onglet) réglant les allocations d'études
- ☐ AGCF du 10/02/2022(s'ouvre dans un nouvel onglet) fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études
- ☐ AGCF du 10/02/2022(s'ouvre dans un nouvel onglet) fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi
- ☐ AGCF du 28/01/2021(s'ouvre dans un nouvel onglet) fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi

Encadrement différencié :

L'encadrement différencié est défini par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité(s'ouvre dans un nouvel onglet).

Il permet d'octroyer à certaines écoles fondamentales (maternelles et primaires) et secondaires, des moyens humains et financiers complémentaires qui doivent permettre de mener des actions pédagogiques spécifiques destinées à atteindre les objectifs suivants :

- ☐ renforcer la maîtrise des apprentissages de base de tous les élèves et, en particulier, de la langue française par tous les élèves ;
- ☐ lutter contre l'échec, le redoublement et le retard scolaire ;
- ☐ favoriser la détection rapide des difficultés scolaires, l'organisation de la remédiation immédiate et les mises en œuvre de pédagogies différenciées ;
- ☐ prévenir le décrochage scolaire.

Chaque année, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles établit un classement des écoles fondamentales et secondaires. Ce classement repose sur l'indice socio-économique qui est calculé annuellement pour chacune des implantations.

Une fois l'ISE de chaque implantation calculé, elles sont réparties en 20 classes qui regroupent chacune 5% de la population scolaire. Elles sont classées de manière croissante, en commençant par l'implantation qui obtient l'ISE le plus faible et en terminant par celle qui présente l'ISE le plus élevé (de la classe 1 à la classe 20).

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34295_003.pdf

Gratuité scolaire :

Le Pacte pour un Enseignement d'excellence vise à rendre l'école plus accessible en tendant vers une réelle gratuité de l'éducation. Bien que l'accès gratuit à l'enseignement soit inscrit dans la Constitution belge, il reste un écart entre cette idée et la réalité vécue par de nombreuses familles qui doivent régulièrement déboursier de l'argent pour couvrir les frais scolaires de leurs enfants. L'objectif primordial du Pacte est de réduire progressivement ces coûts liés à l'apprentissage tels que le matériel, les manuels ou les visites, afin d'éviter que les facteurs socio-économiques n'affectent le rapport des familles à l'école. Il est également essentiel de mieux informer les parents sur les frais autorisés et ceux qui sont interdits, afin de garantir une transparence totale à ce sujet.

Une série de règles générales ont été renforcées pour tous les niveaux d'enseignement, et une politique de réduction progressive des coûts à charge des parents ont été adoptées à partir de la rentrée 2019.

Les écoles ne sont à présent plus autorisées à demander une participation financière pour les fournitures scolaires aux parents d'enfants de l'enseignement maternel, de la 1^{re} primaire, de 2^e primaire et de 3^e primaire de l'enseignement ordinaire ainsi qu'aux parents des élèves de maternel, de maturité I et II de l'enseignement spécialisé. C'est donc désormais l'école qui fournit gratuitement l'ensemble des fournitures scolaires. Ce qui portera à plus de 320.000 le nombre d'enfants bénéficiant de cette mesure.

La gratuité scolaire déjà d'application dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé :

L'enseignement maternel joue un rôle clé dans la réduction des inégalités dès le plus jeune âge. Le Pacte pour un Enseignement d'excellence a donc misé sur une réelle gratuité de cet enseignement.

Les écoles ne sont à présent plus autorisées à demander une participation financière aux parents d'enfants de l'enseignement maternel pour le matériel lié aux apprentissages dispensés à l'ensemble de la classe. C'est donc désormais l'école qui fournit gratuitement l'ensemble des fournitures scolaires.

Pour financer l'achat de ces fournitures, chaque école organisant le niveau d'enseignement maternel reçoit une subvention de 54,53 euros par élève (montant 2022-2023, indexé chaque année). Le montant est calculé sur la base du nombre d'élèves inscrits dans ce niveau d'enseignement au 30 septembre de l'année précédente, et multiplié par un coefficient de 1,2.

De plus, les frais facultatifs ont été interdits dans tout l'enseignement maternel. Cela signifie qu'aucun abonnement à des revues, achat de matériel divers (fournitures scolaires,

équipements de sport, tablier, langes, etc.) ne peut être proposé aux parents par l'intermédiaire de l'école, et ce même s'il y a un lien avec le projet pédagogique.

Les frais autorisés dans l'enseignement sont quant à eux très précis :

- ☐ Le cartable, le plumier (vide), les mouchoirs, les tenues de psychomotricité et de piscine usuelles (sans imposer de marque ou fournisseur) ;
- ☐ Les droits d'accès à la piscine et les déplacements qui y sont liés ;

Les frais relatifs aux activités suivantes sont également autorisés sous réserve du respect de plafonds indexés annuellement :

- ☐ Les activités culturelles et sportives (plafonnés à 49,23€ par année scolaire en 2022-2023) ;
- ☐ Les séjours pédagogiques (plafond fixé à 109,38€ pour les trois années de maternelle en 2022-2023).

L'étendue progressive des mesures de gratuité dans les autres années d'études :

Depuis la rentrée 2023, la gratuité des fournitures scolaires s'entend à la 1^{re} et à la 2^e primaire. À la rentrée 2024, elle concernera également les élèves de 3^e primaire et de l'enseignement spécialisé de maturité II.

Cela signifie que l'école doit fournir toutes les fournitures scolaires nécessaires aux apprentissages des élèves (tels que les cahiers, crayons, latte, gommes, etc.) mais aussi le matériel et les jeux qui sont utilisés pour des activités en classe. Si une tenue est rendue obligatoire, elle devra être fournie par l'école. Au total, un gain estimé à 100€ par enfant pour les familles, selon la Ligue des familles.

Seul le prix de l'entrée à la piscine et celui du déplacement pour s'y rendre, les frais d'activités culturelles et sportives ainsi que les frais de séjours avec nuitées pourront encore être exigés.

Les frais facultatifs ont également été limités pour ces années d'études : à partir d'août 2023 pour les 1^{re} et 2^e primaire et d'août 2024 pour les 3^e primaire, seuls les frais des manuels scolaires et des livrets (en version papier ou dans le cadre d'abonnement à des plateformes) peuvent être proposés aux parents par l'école. Le caractère strictement facultatif doit être précisé aux parents.

- ☐ [Convention internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 \(art. 28\)](#)
(entrée en vigueur en droit belge en 1991)

☐ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (art. 13) (entrée en vigueur en droit belge en 1983) ☐ Article 24 de la Constitution : L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ☐ Loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire (art. 3, 12 et 32) : aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu ou accepté ☐ Loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement (art. 58 à 62) : un droit d'inscription spécifique est imposé aux élèves et étudiants de nationalité étrangère ☐ Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ☐ Décret du 7 février 2019, relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires ☐ Arrêté du 18 juillet 1991 de l'Exécutif de la Communauté française, relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé : les établissements scolaires reçoivent une subvention pour la surveillance lors du temps de midi. ☐ Arrêté du 25 janvier 2017 du Gouvernement de la Communauté française, fixant le montant maximum annuel du coût des photocopies par élève dans l'enseignement secondaire à partir de l'année scolaire 2016-2017 ☐ Arrêté du 2 mai 2019 du Gouvernement de la communauté française, fixant des montants plafonds pouvant être réclamés dans l'enseignement maternel en exécution de l'article 100 du décret du 24 juillet 1997 dit "décret Missions" Les circulaires relatives à la gratuité : ☐ Circulaire 7134 du 17 mai 2019, relative à la mise en oeuvre de la gratuité scolaire au niveau maternel ☐ Circulaire 7136 du 17 mai 2019, relative à la mise en oeuvre de la gratuité scolaire au niveau secondaire ☐ Circulaire 8157 du 24 juin 2021, relative à la gratuité scolaire en maternelle : utilisation de la subvention spécifique et campagne de communication pour la rentrée 2021 ☐ Circulaire 9206 du 22 mars 2024, relative à la mise en œuvre de la gratuité scolaire au niveau primaire	
---	--

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des étudiants issus de familles pauvres? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement

2.1 Éducation et protection de la petite enfance

Pour mémoire: l'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) ne sont pas explicitement prévues dans la Convention/Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'EPPE. Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit³⁷, de même que, plus récemment, la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance³⁸. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir l'accès à une EPPE de qualité (plusieurs réponses possibles):

- | | |
|---|---|
| ☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont gratuits | ☐ Les services d'EPPE tiennent compte du fait que le développement cognitif et social, l'apprentissage fondamental, la prise en charge responsable, la nutrition, la santé, la sécurité, la protection et le jeu sont une nécessité pour l'enfant. |
| ☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont d'un coût abordable | |
| ☐ L'accès aux services d'EPPE est exempt de toute discrimination | |

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

- L'enseignement préprimaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☐ **L'enseignement préprimaire est obligatoire.** Veuillez indiquer l'âge de la scolarisation et la durée de l'enseignement à ce niveau:

En Belgique, l'obligation scolaire concerne tous les enfants à partir de l'âge de 5 ans au 31/12 de l'année scolaire en cours (cfr. Obligation scolaire développée *supra*).

Conformément à l'article 1.2.1-2, al. 1 et 2 du Code de l'enseignement, l'enseignement maternel s'adresse aux enfants de 2,5 à 6 ans (de 3 à 6 ans en Communauté germanophone).

³⁷ Le Cadre de Moscou déclare que « L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique ».

³⁸ Par laquelle les États s'engagent à « renforcer les cadres politiques et juridiques pour faire en sorte que le droit à l'éducation inclue l'EPPE ».

Il n'est pas obligatoire en première et deuxième maternelle, mais il contribue à développer la socialisation et permet dans certains cas de déceler les difficultés et éventuels handicaps des enfants avant leur entrée à l'école primaire.

Les enfants inscrits en première et deuxième maternelle ne peuvent pas faire l'objet d'un maintien dans une de ces années.

Les enfants de 5 ans doivent obligatoirement être inscrits en troisième maternelle, conformément à l'obligation scolaire prévue par la loi du 29 juin 1983 et à l'article 1.2.1-2, al. 3 du Code de l'enseignement, et les enfants de 6 ans en première primaire (art. 1.2.1-3, al. 1 du Code de l'enseignement). La seule exception à cette règle est le maintien en troisième maternelle, à la demande des parents et pour raisons médicales, prévu par l'article 1.2.1-3, al. 2 du Code de l'enseignement).

- ☐ L'enseignement préprimaire n'est pas obligatoire.
- ☐ **L'enseignement préprimaire est gratuit pour tous.** Veuillez indiquer la durée de l'enseignement et préciser dans quelle mesure il est proposé à titre gratuit :

Les articles 1.7.2-1 et suivants du Code de l'enseignement prévoient la gratuité scolaire.

L'article 1.7.2-1, §1er est clair : *"aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures"*.

L'article 1.7.2-2, al. 1 prévoit quant à lui qu'aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement, Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les deux premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, à l'exception de certains frais délimités par les alinéas 2 et 3 de l'article.

Chaque école reçoit un montant de 50 € indexé annuellement par élève inscrit dans l'enseignement maternel ordinaire ou spécialisé. Grâce à cette subvention, l'école fournira aux élèves les fournitures scolaires dont il aura besoin en classe : crayons, marqueurs, colle, ciseaux, peinture, jeux éducatifs, matériel de bricolage, etc... Pour 2024-2025, le montant indexé s'élève à 60,13 € par enfant.

Aucune participation financière ne peut donc être demandée aux parents pour le matériel lié aux apprentissages dispensés à l'ensemble de la classe (sauf exceptions et participations financières exceptionnelles).

- ☐ L'enseignement préprimaire n'est pas gratuit.
 - Veuillez énumérer les lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'éducation et de la protection de la petite enfance et de l'enseignement préprimaire?

- | | |
|--|--|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Programmes de qualité médiocre | ☐ Manque de soutien de la part des familles |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.2 Enseignement primaire et secondaire

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

- Veuillez indiquer la durée de l'enseignement primaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

Conformément à l'article 1.2.1-3 du Code de l'enseignement : "L'enseignement primaire est organisé en six années. Il s'adresse aux enfants à partir du premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Il précède l'enseignement secondaire".

- L'enseignement primaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☒ L'enseignement primaire est obligatoire.
- ☐ L'enseignement primaire n'est pas obligatoire.
- ☒ L'enseignement primaire est gratuit.
- ☐ L'enseignement primaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Concernant l'obligation scolaire et la gratuité, *cfr.* ce qui a été développé ci-dessus pour l'enseignement préprimaire : loi du 29 juin 1983 et Code de l'enseignement, articles 1.7.2-1 et suivants.

Frais autorisés (article 1.7.2-2, §1er et 2 du Code) :

Une participation financière peut être demandée pour des activités organisées durant le temps scolaire uniquement dans les cas suivants :

- Droits d'accès à la piscine et déplacements liés
- Droits d'accès aux activités scolaires, culturelles et sportives et déplacements liés
- Séjours pédagogiques avec nuitée(s), déplacements compris

Aucun autre frais scolaire ne peut être réclamé aux parents.

- Les frais repris ci-dessus ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils doivent correspondre à des activités précises et effectivement organisées
- L'école ne peut pas non plus imposer un fournisseur ou une marque (pour les fournitures scolaires, les tenues vestimentaires ou sportives), mais elle peut demander qu'un vêtement soit d'une couleur précise ou demander une tenue adaptée aux activités (comme des bottes ou des vêtements de pluie, par exemple).

Si l'école souhaite qu'un logo figure sur un vêtement, elle fournit ce logo.

FRAIS FACULTATIFS

L'école peut proposer des achats groupés, des frais de participation à des activités facultatives ou proposer de souscrire à des abonnements à des revues, en lien avec le projet pédagogique et ce, si le caractère facultatif est explicitement mentionné aux parents.

Ces frais doivent correspondre au coût réel et ne sont pas obligatoires. Si l'école veut utiliser un manuel scolaire, un cahier d'exercices ou une revue comme support pour un cours, elle peut proposer de l'acheter. Si le parent ne souhaite pas l'acheter, l'école doit mettre ce support gratuitement à la disposition de l'enfant.

- Elèves inscrits en 1e, 2e et 3e année de l'enseignement primaire ordinaire et dans les degrés de maturité 1 et 2 de l'enseignement primaire spécialisé :

Les frais facultatifs sont interdits dans ces niveaux d'enseignement ; à l'exception des frais facultatifs pour l'achat groupé de manuels scolaires et de cahiers d'exercices, en ce compris sous forme d'abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées. Si le parent ne souhaite pas l'acheter, l'école doit mettre ce support gratuitement à la disposition de l'enfant.

- Elèves inscrits de la 4e à la 6e primaire de l'enseignement primaire ordinaire et dans les degrés de maturité 3 et 4 de l'enseignement primaire spécialisé :

Les frais scolaires suivants peuvent être proposés aux personnes investies de l'autorité parentale pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :

- les achats groupés : il peut s'agir d'un achat groupé de ressources pédagogiques, de fournitures scolaires ou autres
- les frais de participation à des activités facultatives : l'activité qui n'est pas obligatoire doit être organisée en dehors du temps de cours
- les abonnements à des revues : un abonnement à une revue éducative

SUBVENTION SPECIFIQUE

Depuis le mois de mars 2023, une subvention spécifique d'un montant forfaitaire de 75 euros est allouée aux écoles pour les élèves inscrits en 1^e et 2^e année de l'enseignement primaire ordinaire et dans le degré de maturité 1 de l'enseignement spécialisé, en vue de l'achat des fournitures scolaires de l'année scolaire suivante.

Depuis le mois de mars 2024, cette mesure est étendue aux élèves inscrits en 3^e primaire de l'enseignement primaire ordinaire et en maturité 2 de l'enseignement primaire spécialisé.

Cette somme sera indexée annuellement sur base des indices généraux des prix à la consommation.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement primaire?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres en: |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | Alphabétisme de base |
| ☐ Taux d'abandon élevé | Calcul |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | Apprentissage social et émotionnel |
| ☐ Autres: | Autres |
| | ☐ Disparité des résultats d'apprentissage |
| | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Enseignement secondaire

Veuillez indiquer dans cette section si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels du second degré, est en règle générale ouvert et accessible à tous.

- Veuillez indiquer la durée du premier cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau :

Article 1.7.1-2. - § 1er. L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à quinze ans et comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire. En aucun cas, l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans. L'élève satisfait à l'obligation scolaire à temps plein en fréquentant l'enseignement de plein exercice. La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel.

Dans le respect des missions visées à l'article 1.4.1-1, l'obligation scolaire à temps partiel peut être satisfaite en fréquentant :

- 1° l'enseignement secondaire de plein exercice ;
- 2° l'enseignement secondaire en alternance ;
- 3° une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) ou le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des services de la Commission communautaire française (SFPME) ;
- 4° une formation reconnue par le Gouvernement comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, sur avis conforme d'une commission instituée auprès des services du Gouvernement.

Le 1er degré, dit degré d'observation (élèves âgés de 12 à 14 ans* - maximum 16 ans)

Le premier degré commun est organisé pour les élèves titulaires du certificat d'études de base (CEB). Il comporte une 1^{re} année commune (1C) et une 2^e année commune (2C).

La 1^{re} année complémentaire est également accessible avant le 15 novembre de l'année scolaire en cours aux élèves inscrits en 1^{re} année différenciée moyennant 4 conditions cumulatives (être âgé de 12 ans au moins au 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire en cours, avoir fréquenté la 6^{ème} année primaire, accord des parents et accord du conseil d'admission).

Pour les élèves qui éprouvent des difficultés à suivre dans le 1^{er} degré commun, ou dont on suppose qu'ils éprouvent des difficultés, une orientation est possible vers une 1^{ère} ou une 2^e année complémentaire (1S ou 2S).

Pour les élèves qui, après avoir fréquenté le premier degré durant 3 ans, n'ont pas atteint le niveau de maîtrise attendu, il est prévu d'organiser une année spécifique de différenciation et d'orientation (3 S-DO) au sein du deuxième degré. Cette année doit aider l'élève à acquérir la maîtrise des compétences visées à la fin de la 3^e étape du continuum pédagogique et à élaborer, en collaboration avec le Centre psycho-médico-social concerné, un projet personnel lui permettant de poursuivre sa scolarité.

- Veuillez indiquer la durée du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

Le 2e degré, dit degré d'orientation (élèves âgés de 14 à 16 ans).

A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire :

- l'enseignement secondaire ordinaire est organisé sous les 4 formes précitées
- chacun des enseignement technique et artistique peut être organisé en section de transition (Tr) et en section de qualification (Q)
- l'enseignement général est organisé en section de transition
- l'enseignement professionnel est organisé en section de qualification.

Cadre légal

- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/49466_019.pdf
- Arrêté royal du 29 juin 1984, relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
- Décret du 30 juin 2006, relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
- Décret du 07 décembre 2007, organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin de mener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences
- Loi du 19 juillet 1971, relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

- Les premier et deuxième cycles de l'enseignement secondaire sont-ils obligatoires et gratuits?

☒ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.

☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.

☒ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.

☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

☒ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.

☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.

☒ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.

☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Tout comme l'enseignement préprimaire et primaire, l'enseignement secondaire est gratuit (articles 1.7.2-1 et suivants du Code de l'enseignement).

Frais autorisés :

L'article 1.7.2-2, §3 du Code prévoit les frais autorisés pour l'enseignement secondaire :

"Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivant :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire ;

3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire ;

4° le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;

5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente”.

Frais facultatifs :

L'article 1.7.2-2, §3bis et 4 prévoit les frais facultatifs :

“3§bis. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale pour l'élève mineur, liés à l'achat ou à la location, d'un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l'école.

Pour le matériel visé à l'alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l'article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.

§4. Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :

1° les achats groupés ;

2° les frais de participation à des activités facultatives ;

3° les abonnements à des revues.

Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique”.

- Veuillez indiquer si l'âge minimum d'admission à l'emploi correspond à la fin de la scolarité obligatoire :

Pour mémoire: la législation du travail et les lois relatives à la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

Oui ☐ Non ☐

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et expliquer comment ces dispositions sont appliquées:

L'âge de la majorité légale en Belgique est de 18 ans, mais le mineur peut signer un contrat de travail étudiant dès 15 ans et recevoir directement son salaire, sauf en cas d'opposition de ses parents (ou de son tuteur). La loi belge du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail précise les conditions du contrat d'occupation d'étudiant.

La loi belge met en place un système de salaire minimum légal pour les étudiants dans sa Convention Collective de Travail n°50 (valeurs mises à jour le 01/01/2023) :

AGE	%	Salaire mensuel	Salaire horaire (38h/semaine)
21+	100	1.994,18€	12.1104€
20	90	1.794,76€	10.8994€
19	85	1.695,05€	10.2938€
18	79	1.695,05€	9.5672€
17	73	1.455,75€	8.8406€
16 et -	67	1.336,10€	8.1140€

En Fédération Wallonie-Bruxelles, un système d'enseignement en alternance (CEFA) est mis en place et permet aux jeunes une alternative aux formes de scolarité traditionnelle de l'enseignement de plein exercice. Ce type d'enseignement propose ainsi de combiner la formation générale et la pratique professionnelle. Le texte de référence en la matière est le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

En outre, différents types de stages en milieu professionnel permettent aux jeunes de se former dans le monde professionnel :

1. le stage d'observation et initiation vise à découvrir un ou plusieurs métiers en vue de définir ou de préciser un projet de formation ; à s'initier à des activités liées à un métier en prenant conscience des contraintes du contexte ; et à permettre aux élèves d'affiner leur projet professionnel (*cfr.* Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2015 fixant la définition du profil de fonction des tuteurs en entreprise) ;

2. Le stage de pratique accompagnée permet aux élèves de découvrir le milieu professionnel de manière concrète, d'en observer son organisation, ses exigences et de tester en direct les premiers acquis de leur formation.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement secondaire?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Préparation insuffisante des diplômés du premier degré |
| ☐ Taux d'abandon élevé | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.3 Enseignement supérieur

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la réalisation des cibles 4.3³⁹ et 4.4⁴⁰ de l'ODD 4. L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ». L'enseignement supérieur comprend l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

- Veuillez indiquer les efforts entrepris pour que l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, soit accessible à tous dans des conditions d'égalité et en fonction des capacités de chacun et/ou qu'il soit gratuit (plusieurs réponses possibles):

- ☐ L'enseignement supérieur est gratuit
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun (évaluées en fonction des qualifications et des expériences pertinentes)
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des incitations financières et à des bourses d'études
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des mesures d'action positive ou affirmative

³⁹ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

⁴⁰ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à un système de transfert de crédits entre États
- ☒ **L'enseignement supérieur propose des parcours d'apprentissage variés et flexibles (des possibilités d'entrée et de réintégration ainsi que la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances et des compétences acquises dans le contexte de l'éducation formelle et informelle).**

☐ Autres:

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, matériel universitaire, transports, hébergement). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

07/11/2013 - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

18/11/2021 - Décret réglant les allocations d'études

Renseignements sur les coûts : Site internet « enseignement.be
<http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=2485>

Circulaire ARES droits d'inscription ARES
<https://drive.google.com/file/d/1WmYd6Yn3pCSh1EHESarZdFJm5wqVLVao/view>

16/04/1991 - Décret organisant l'enseignement de promotion sociale

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement supérieur?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Nombre insuffisant de professeurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Manque de mécanismes permettant une transition en douceur du secondaire au supérieur |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | |
| ☐ Résultats d'apprentissage médiocres | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4(c) de la Convention/Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (plusieurs réponses possibles):

☐ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études

☐ Programmes d'alphabétisation

☐ **Formation continue (programmes de formation axés sur les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires au développement personnel et professionnel) 07/11/2013** - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

☐ Possibilités de formation gratuites

☐ Possibilités de formation professionnelle comprenant notamment des programmes de reconversion et de perfectionnement

☐ Reconnaissance, validation et certification de l'éducation non formelle et informelle

☐ Services gratuits d'orientation professionnelle

☐ Ouverture de droits à l'apprentissage tout au long de la vie, notamment au moyen de comptes d'apprentissage, de chèques-éducation, etc.

☐ Autres :

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

16/04/1991 - Décret organisant l'enseignement de promotion sociale

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes ?

☐ Accès limité

☐ Manque de financement

- ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion
- ☐ Médiocre qualité des programmes
- ☐ Autres:

- ☐ Résultats d'apprentissage médiocres
- ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3. Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention/Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a, qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».

3.1 Mesures d'ordre général

- Veuillez indiquer si le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation nécessaires à l'établissement et au bon fonctionnement des établissements d'enseignement publics en ce qui concerne les aspects suivants :

- ☐ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☐ La santé et l'assainissement
- ☐ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☐ **Les infrastructures**
 - ☐ Le programme d'enseignement
 - ☐ Le rapport élèves/enseignant
 - ☐ Les frais de scolarité (le cas échéant)
- ☐ Autres

Infrastructures -Décret du 27/04/2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires

https://www.galilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=51410&referant=I03

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

Des informations pourront être ajoutées sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.

Personnel éducatif :

Décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement :

https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=51683&referant=I01.

Bâtiments scolaires :

27/04/2023 - Décret relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires : https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/51410_001.pdf

Education numérique :

Programme École Numérique (Wallonie) : <https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-du-programme-ecole-numerique>

Le Service général du Numérique éducatif (SGNE) a été créé au sein de l'Administration générale de l'enseignement (AGE) afin de mettre en œuvre des stratégies numériques pour l'Enseignement obligatoire, l'Enseignement de Promotion sociale et l'Enseignement supérieur de plein exercice de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Plateforme "Mes outils numériques" de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui donne toutes les informations relatives à l'équipement en matériel informatique des écoles et des élèves : <https://mes-outils-numeriques.cfwb.be/>

La stratégie numérique a été adoptée en octobre 2018 par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En présentant une vision intégrée de la transition numérique pour l'enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles, la Stratégie souligne le besoin d'investir dans les compétences numériques dès l'enseignement obligatoire, pour donner à tous les citoyens la capacité et les moyens d'agir.

La Fédération Wallonie-Bruxelles rejoint ainsi les initiatives du Gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux qui visent à développer une vision numérique à long terme pour la société.

http://www.enseignement.be/download.php?do_id=14908

Concernant le harcèlement scolaire, la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté le décret du 27 avril 2023 relatif à l'amélioration du climat scolaire et à la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires.

Ce décret modifie le Code de l'enseignement et a pour objet de mettre à disposition des écoles, selon les conditions et modalités qu'il fixe, des outils leur permettant d'influer sur les divers éléments qui caractérisent le climat scolaire dans le but de favoriser le bien-être des élèves, d'améliorer le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage ainsi que de prévenir et lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires (art. 1.7.10-2 du Code).

Il prévoit notamment un programme-cadre auquel chaque école de l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, est tenue de participer (art. 1.7.10- 6 et suivants du Code).

Le programme-cadre est un programme d'actions et d'accompagnement dans la prévention, la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires et visant l'amélioration du climat scolaire, propre à chaque école sélectionnée (art. 1.7.10-7, al. 1 du Code).

Ce programme s'étend sur quatre années scolaires (art. 1.7.10-9, §1er du Code).

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation d'une éducation de qualité?

- | | |
|--|---|
| ☐ Des cadres d'apprentissage peu stimulants ou inappropriés | ☐ La mauvaise qualité des infrastructures scolaires et des supports pédagogiques |
| ☐ Les violences en milieu scolaire | ☐ Le soutien insuffisant des parents à l'éducation |
| ☐ Le coût de l'éducation | ☐ La distance entre l'école et le domicile |
| ☐ Les conflits ou les crises | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.2 Personnel éducatif

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(d) de la Convention/Recommandation s'applique au personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4(c), qui est entièrement consacrée à la profession enseignante et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d'enseignement et de travail du personnel éducatif, en ce qui concerne en particulier le personnel enseignant à tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant (plusieurs réponses possibles):

- ☐ La formation des enseignants est exempte de toute discrimination.
- ☐ Les salaires moyens des enseignants sont compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux).
- ☐ **Formation initiale et développement professionnel continu assurés.**
- ☐ Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant.
- ☐ **Des mesures ont été prises pour renforcer le statut social et l'attractivité de la profession d'enseignant.**
- ☐ Des mesures ont été prises pour renforcer la diversité au sein de la profession enseignante ainsi que pour corriger les déséquilibres entre les genres à différents niveaux d'enseignement.
- ☐ Mise en place d'un système de suivi des performances.
- ☐ Des mesures ont été adoptées pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement.

☐ Autres:

07/02/2019 - Décret définissant la formation initiale des enseignants

https://www.galilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=46261&referant=l03

Personnel éducatif :

Décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement :

https://www.galilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=51683&referant=l01.

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne le personnel éducatif?

☒ Pénurie de personnel enseignant

☐ Mauvaise qualité des infrastructures

☒ Pénurie de personnel enseignant qualifié, formé et motivé

☐ éducatives et du matériel pédagogique

☐ Rapport élèves/enseignant élevé.

☐ Nombre insuffisant de centres de formation

☐ Autres:

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.3 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Pour mémoire: l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7⁴¹. Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (plusieurs réponses possibles):

⁴¹

Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de

- ☐ L'éducation aux droits de l'homme est intégrée dans les programmes d'enseignement.
- ☐ L'éducation aux droits de l'homme comprend des activités scolaires et/ou extrascolaires.
- ☐ Autres:

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

Nous renvoyons à ce sujet vers la section dédiée à l'organisation d'un cours de philosophie et de Citoyenneté.

3.4 Acteurs non étatiques de l'éducation

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention/Recommandation prévoient l'éducation non étatique⁴².

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation non étatique de qualité (plusieurs réponses possibles):

- ☐ Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation⁴³ s'appliquent expressément aux établissements d'enseignement non étatiques. **Veuillez préciser:**

Conditions subventions des réseaux (WBE, Libre, Officiel) + SAS +CIS

- ☐ Des politiques ont été adoptées pour que le développement de l'éducation non étatique ne soit pas source de discrimination et faire en sorte que les acteurs non étatiques proposent d'autres possibilités d'apprentissage. **Veuillez préciser:**

Renvoi vers les décrets – Vérification et supervision de l'Inspection (condition de subventionnement)

- ☐ Les dispositions juridiques garantissent le droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants. **Veuillez préciser:**

L'article 24 de la Constitution, garantit la neutralité dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui adhère au principe de la neutralité.

la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

⁴² Privé, confessionnel ou géré par des ONG ou des acteurs communautaires.

⁴³ Voir: article/paragraphe 1(1).

☐ Le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation en ce qui concerne la création et le bon fonctionnement des établissements d'enseignement non étatiques. [Veuillez préciser les domaines concernés :](#)

☐ L'inscription

☐ La supervision et les inspections par les services de l'État

☐ Les qualifications des enseignants

☐ La santé et l'assainissement

☐ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).

☐ L'infrastructure

☐ Le programme d'enseignement

☐ Le rapport élèves/enseignant

☐ Les frais de scolarité

☐ La fermeture des établissements d'enseignement

☐ Autres

[- Veuillez préciser:](#)

Renvoi vers le code, le décret, les circulaires + conditions de subventionnement

[- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation non étatique ?](#)

☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle

☐ Capacités insuffisantes du gouvernement en termes de réglementation et de suivi

☐ Rapport élèves/enseignant élevé

☐ Autres:

[- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.](#)

3.5 Éducation numérique

L'éducation numérique permet d'améliorer l'accès mais elle peut aussi entraîner des difficultés en termes de qualité de l'éducation et d'inclusion ⁴⁴.

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation numérique de qualité (plusieurs réponses possibles):

☐ L'utilisation des technologies numériques dans l'éducation est prévue dans le cadre juridique.

Veuillez indiquer les textes et dispositions pertinents:

Education numérique :

Programme École Numérique (Wallonie) :

<https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-du-programme-ecole-numerique>

Le Service général du Numérique éducatif (SGNE) a été créé au sein de l'Administration générale de l'enseignement (AGE) afin de mettre en œuvre des stratégies numériques pour l'Enseignement obligatoire, l'Enseignement de Promotion sociale et l'Enseignement supérieur de plein exercice de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Plateforme "Mes outils numériques" de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui donne toutes les informations relatives à l'équipement en matériel informatique des écoles et des élèves : <https://mes-outils-numeriques.cfwb.be/>

La stratégie numérique a été adoptée en octobre 2018 par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En présentant une vision intégrée de la transition numérique pour l'enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles, la Stratégie souligne le besoin d'investir dans les compétences numériques dès l'enseignement obligatoire, pour donner à tous les citoyens la capacité et les moyens d'agir.

La Fédération Wallonie-Bruxelles rejoint ainsi les initiatives du Gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux qui visent à développer une vision numérique à long terme pour la société.

http://www.enseignement.be/download.php?do_id=14908

☐ Les dispositions de la législation, des politiques, des stratégies ou des plans de base concernant la gestion, la confidentialité, la sécurité, le stockage, le transfert, l'utilisation et le partage interne et externe des données relatives à l'éducation ont pour objet de garantir le droit à la vie privée des apprenants et des parties prenantes de l'éducation (consentement éclairé, politiques d'utilisation transparentes, etc.)

☐ Les cadres réglementaires définissent des normes minimales en matière d'éducation numérique applicables par l'ensemble des acteurs de l'éducation.

☐ Des mesures ont été adoptées pour éliminer les difficultés d'accès aux contenus numériques⁴⁵, notamment en garantissant l'accès à des contenus numériques conformes aux programmes scolaires, disponibles sur des plates-formes nationales gratuites, publiques et multimodales ; des contenus de qualité, disponibles dans les matières principales et dans la ou les langues nationales officielles, sont conçus avec des fonctionnalités inclusives afin d'aider les apprenants handicapés.

☐ Les compétences numériques sont intégrées dans les programmes de formation initiale et en cours d'emploi des enseignants ainsi que dans les programmes de formation en leadership afin de créer une culture de l'innovation numérique et de la croissance ancrée dans les principes d'équité et d'inclusion qui ouvre la voie au développement professionnel continu du personnel en place ou en cours de recrutement.

☐ Les compétences nécessaires à l'adaptation aux évolutions futures (compétences numériques, compétences en matière de données et d'IA, sens critique, etc.) sont intégrées au programme officiel à tous les niveaux d'enseignement.

☐ Des mesures ont été prises pour réduire la fracture numérique, notamment en garantissant un approvisionnement fiable en électricité, une bonne connectivité internet à l'école et au domicile mais aussi en assurant l'accès à des appareils adaptés à l'apprentissage et à l'enseignement, à des logiciels sûrs et durables, à des plates-formes sécurisées et à des systèmes intégrés de données sur l'éducation.

☐ Un budget bien établi, durable et rentable, financé par des sources diverses et par la coopération intersectorielle ; des rapports budgétaires mettant l'accent sur l'impact et liés aux objectifs stratégiques régionaux.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation numérique (plusieurs réponses possibles)?

☐ Manque de contenus d'enseignement et d'apprentissage numérique de qualité et conformes aux programmes à l'appui de parcours d'apprentissage et d'enseignement flexibles

☐ Équité et inclusion insuffisantes dans les solutions d'apprentissage numérique

☐ Des mesures de sécurité et un soutien informatique insuffisants pour répondre aux problèmes de sécurité des enfants en ligne ou réduire les risques dans le domaine de la cybersécurité

☐ Autres:

☐ Accès limité à internet et/ou à l'électricité

☐ Accès limité au matériel (appareils, chargeurs, etc.)

☐ Difficultés en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des solutions d'éducation numérique

☐ Difficultés en ce qui concerne le financement durable de solutions d'éducation numérique à l'échelle nationale

☐ Développement des compétences numériques insuffisant pour que les technologies numériques soient exploitées avec profit dans la pratique enseignante

☐ Les solutions, décousues ou fragmentaires, ne sont pas systématisées ou réglementées au niveau central

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

4 Le renforcement des systèmes de gouvernance

Pour mémoire: le Cadre d'action Éducation 2030 énonce « pour garantir la qualité de l'éducation et réunir les conditions voulues pour que les apprentissages donnent des résultats probants, les gouvernements devraient renforcer leurs systèmes éducatifs en établissant et en perfectionnant des mécanismes de gouvernance et de mise en jeu des responsabilités adaptés, efficaces et inclusifs ; des systèmes d'assurance qualité ; des systèmes d'information pour la gestion de l'éducation ; des procédures et des dispositifs de financement transparents et efficaces ainsi que des modalités de gestion des établissements, tout en veillant à ce que des données fiables, actualisées et accessibles soient disponibles » (para. 18).

- Veuillez indiquer les mesures prises en ce qui concerne la gouvernance (plusieurs réponses possibles):

☐ Des mécanismes de suivi ont été mis en place pour évaluer la conformité avec les obligations au titre du droit à l'éducation, y compris au moyen de systèmes de gestion de l'information.

☐ Les résultats des processus de suivi sont rendus publics. Veuillez indiquer le lien:

Les indicateurs de l'enseignement présentent l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles selon six thématiques, grâce à des graphiques, des tableaux et des commentaires :

- les informations générales
- les différents publics qui le fréquentent
- le parcours des élèves
- les résultats qu'ils ont obtenus
- les personnels enseignants
- l'organisation du système

Ces indicateurs font apparaître de nombreux éléments sur des sujets comme :

- l'évolution du nombre d'élèves
- le coût de l'enseignement
- l'orientation dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé
- le taux de redoublement
- le retard scolaire et les sorties prématurées
- les résultats (CEB, CE1D et autres certifications)

- La compréhension de l'écrit chez les élèves de 4e année primaire
- les diplômés de l'enseignement secondaire en formation initiale des enseignants
- la stabilité des équipes pédagogiques
- la fin de carrière du personnel de l'enseignement
- l'abandon des enseignants dans les cinq premières années de carrière
- etc. ...

[Les indicateurs de l'enseignement 2023 \(màj du 05-03-2024\) / PDF](#)

- ☐ Les processus de suivi sont participatifs, inclusifs et réguliers.
- ☐ La gouvernance de l'éducation est régie selon une approche sectorielle et multisectorielle.
- ☐ Les ressources financières sont utilisées de façon à donner la priorité à une éducation publique, gratuite et de qualité ; elles sont dotées de crédits suffisants dans les plans du gouvernement.
- ☐ L'allocation des ressources à l'éducation est décidée selon un processus transparent.
- ☐ La planification et la programmation tiennent compte des crises et des risques de catastrophes et prévoient notamment la mise en place d'une éducation de qualité dans les situations d'urgence.
- ☐ Les collectivités locales bénéficient de mesures de décentralisation et les écoles jouissent d'une certaine autonomie afin que l'enseignement soit adapté au contexte.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

Renvoi vers les décrets, le code, les circulaires (et les conditions de subventionnement)

- Quelles sont les difficultés rencontrées en matière de gouvernance?

- | | |
|--|---|
| ☒ Contraintes budgétaires | ☐ Environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète |
| ☐ Absence de participation des parties concernée et coopération et coordination insuffisantes à plusieurs niveaux | ☐ Systèmes de suivi inexistant ou défectueux, manque de données fiables |
| ☐ Manque de dialogue avec les syndicats enseignants | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments

Pour mémoire: les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité des actions de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'éducation ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales
- ☐ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation notamment à l'aide de supports et de ressources appropriés
- ☐ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les instruments
- ☐ Autres:

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF REPORTS BY MEMBER STATES ON THE APPLICATION OF THE 1960 CONVENTION AND RECOMMENDATION AGAINST DISCRIMINATION IN EDUCATION

Preparation of the 11th Consultation

Combating discrimination in education

Eleventh consultation of Member States on the application of the Convention and the Recommendation against Discrimination in Education (1960) (2024-2025)

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF REPORTS BY MEMBER STATES ON THE APPLICATION OF THE 1960 CONVENTION AND RECOMMENDATION AGAINST DISCRIMINATION IN EDUCATION

1. Introduction

The Convention against Discrimination in Education (“the Convention”) and the Recommendation against Discrimination in Education (“the Recommendation”), adopted by UNESCO’s General Conference in 1960, are aligned with UNESCO’s constitutional mandate to “advance the ideal of equality of educational opportunities without regard to race, sex or any distinctions, economic or social”. The Convention is the first legally binding international instrument focused on the **right to education** and the only one exclusively dedicated to it.

The right to education is one of the key principles underpinning the Education 2030 agenda and Sustainable Development Goal 4 (SDG4) adopted by the international community in 2015. SDG 4 seeks to ensure the full enjoyment of the right to education as fundamental to achieving sustainable development. Its scope captures the multidimensional nature of the right to education.

Representing a powerful tool to advance SDG 4 by ensuring effective articulation between normative and operational work, the Convention has been recognized as a cornerstone of Education 2030 agenda.

The present Guidelines are intended to assist Member States in the preparation of country reports on the implementation of the Convention and the Recommendation in the context of the 11th consultation.

2. Scope of the Consultation

Considering the Education 2030 agenda, the monitoring of the Convention and the Recommendation is of crucial importance to ensure an education that is truly inclusive for all and to counter persistent inequalities in access, participation and learning outcomes at all levels, particularly for the most vulnerable groups. This is particularly true under the current context in which countries are making efforts to recover from the learning disruption caused by the COVID-19 pandemic. Concrete measures taken by countries in accordance with their legal obligations under these instruments contribute to implementing the Education 2030 agenda.

As the scope and content of the legal obligations under the right to education are aligned with the 10 targets of SDG 4, efforts are being made to ensure that the components of the targets are included in the guidelines and that these guidelines serve as a valuable contribution to monitoring progress towards SDG 4 targets.

Beyond SDG 4, the Convention is also closely aligned with the normative content on the right to education of other international human rights instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination against Women (1979), the Convention on the Rights of the Child (1989) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).

In addition, this Consultation is an opportunity to inform the ongoing **UNESCO Initiative on the Evolving Right to Education within a lifelong learning perspective**¹ (launched in December 2021). The Initiative investigates how the right to education could be reinforced placing it within a lifelong learning perspective and in light of the new demands being placed on education. This Initiative builds on the **Report from the International Commission on the Futures of Education**², which suggests to broaden our understanding of the right to education to clearly apply it to all ages and across all times and spaces. The initiative is also in-line with the **Vision Statement of the United Nations Secretary General on Transforming Education**³, and the **Report on the 2022 Transforming Education Summit**⁴ which call for the transformation of education systems to 'include everyone, regardless of circumstance, context or background'. The Initiative on the Evolving Right to Education aims to open a collaborative and participatory discussion about the international framework to ensure the effective enforcement of the right to education and learning throughout life for all. Finally, the Initiative builds on recent inter-governmental dialogues, including the Marrakech Framework for Action for Adult Learning and Education⁵ and the Tashkent Declaration on Early Childhood Care and Education.⁶

It is also important to note that previous consultations on the Convention and Recommendation revealed that countries now understand the right to education in an extended manner. The 11th consultation builds on the findings of the previous national reports to include various areas that have direct repercussions on the right to education such as, for instance, digital learning, climate considerations, lifelong learning entitlement, and the role of non-state actors in education.

3. Reporting obligations

There are differences in the legal nature of the obligations under the Convention, as distinguished from those under the Recommendation. The Convention has binding force and the States Parties are under the obligation to incorporate its provisions into their domestic frameworks. The Recommendation, non-binding in nature, has political and moral force. Its adoption sought to take into account the difficulties that certain States might experience in ratifying the Convention, in particular with respect to their federal structure.

Bearing in mind the differences in legal scope inherent to the nature of these two categories of instruments, the content of the Recommendation is identical to that of the Convention. Member States are expected to give effect to it in national legislation and education policies.

The reporting obligation under the provisions of Article VII of the Convention and of the Recommendation is the same. Article VIII of UNESCO's Constitution states that "*Each Member State shall submit to the Organization, at such times and in such manner as shall be determined by the General Conference, reports on the laws, regulations and statistics relating to its educational, scientific and cultural institutions and activities, and on the action taken upon the recommendations and conventions referred to in Article IV, paragraph 4*". Therefore, even if a country is not a State Party to the Convention, it needs to submit a report on the implementation of the Recommendation, which means that **all UNESCO Member States are expected to submit a national report** on the implementation of these instruments in the context of monitoring consultations.

¹ <https://www.unesco.org/en/right-education/evolving>

² <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf

⁵ [Marrakech Framework for Action | Institute for Lifelong Learning \(unesco.org\)](https://www.unesco.org/en/marrakech-framework-for-action)

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](https://www.unesco.org/en/tashkent-declaration-ecce-2022)

4. Participation in consultations

The reporting period for the 11th consultation on the implementation of the Convention and the Recommendation covers four years (2021-2024).

The Futures of Education Report calls for a new social contract for education, which requires to understand education as a common good and a shared societal endeavour. To ensure this, extensive consultations involving a broad range of stakeholders is needed. The reporting process therefore needs to be **participatory**. This includes ensuring cooperation between ministries of education and other ministries dealing with aspects of the right to education as well as consulting social partners and **civil society organizations** and other relevant bodies.

The preparation of national reports provides a **good opportunity** for Member States to assess the implementation of the right to education in their country, identify specific challenges, build constructive dialogue with other actors involved in this field and share good practices.

In the preparation of reports, Member States are encouraged to provide **substantive and relevant information in a concise manner**. In addition to a description of the constitutional, legislative, administrative, and policy framework established for the implementation of the provisions guaranteed by the instruments, the information supplied by Member States should demonstrate how legal norms and practices comply with the Convention and the Recommendation.

Relevant information supplied for other reporting instances may be reproduced or referred to with precise indication as to its retrieval. Similarly, hyperlinks to any useful documents or relevant legal and policy texts are most welcome and texts can also be added in the annex.

Country reports submitted for previous consultations can be found on the **Observatory on the right to education**⁷ in the monitoring section of the country profile. The information provided in the reports are valuable both for the Observatory on the right to education as well as for **HerAtlas**⁸, the online monitoring tool for girls' and women's right to education. Information and data regarding countries' education systems are also available through the UNESCO Institute for Statistics database⁹. Beyond monitoring purposes, the consultation findings and reports inform broader work - serving for knowledge generation, advocacy, and technical cooperation.

5. Modalities and structure

The Guidelines are structured around three chapters:

- The **first chapter** covers general information on adherence to the Convention.
- The **second chapter** aims to gather information on the implementation of the Convention and Recommendation in the context of Sustainable Development Goal 4. As the most extensive part of the Guidelines, this chapter covers: inclusion and non-discrimination in education (section 1), all levels and forms of education (section 2), quality education provision and learning environment (section 3) and finally, strengthening governance systems (section 4).
- The **third chapter** seeks to obtain information on the methods used to draw the attention of the various authorities in the country to the instruments.

With a view to simplify the Guidelines while providing necessary substantive information to assist Member States in the preparation of responses, through a participatory process, **two types of guidance** are provided:

⁷ <http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en>

⁸ <https://en.unesco.org/education/girls-women-rights>

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org)

- (1) Open-ended and closed-ended questions to be directly filled in by Member States. Please note that multiple answers may be provided where relevant.
- (2) Additional information aimed at guiding Members States to structure and detail their responses to the open-ended questions (including remarks on how to respond efficiently to the questions raised). These elements are presented in italics.

GENERAL INFORMATION:

Country name: **Belgium/Flemish Community**

Organization or entity responsible for the preparation of the report: **Flemish Department of Education and Training**

Name of contact person: **Marie-Anne Persoons**

Email and telephone number of contact person: marie-anne.persoons@ond.vlaanderen.be, +32 2 553 95 89

I. Ratification and applicability of the Convention against Discrimination in Education¹⁰

- Is your country a State Party to the Convention?

☐ Yes

☒ No, Belgium is not a party to this Convention (see however, remark below on *de facto* compliance) :
Does your country plan to ratify this instrument?

☐ Yes: Please indicate the stage of ratification process reached by your country and whether assistance is needed:

☒ There is interest but no concrete action has been taken

☐ The ratification process has been initiated

☐ The ratification process is close to completion

- Please briefly explain the steps that have been taken and timeline when relevant, any difficulties encountered (legal, institutional, political or practical) in completing the ratification process. And how UNESCO can assist:

Concrete national action will depend on the future of CADE, its place in the Unesco work programme and its added value viz-à-viz other Unesco and UN instruments

No, not considering ratification. Please explain why:

- Is the Convention directly applicable in your country's domestic law?

☐ Yes ☒ No

- Have courts, tribunals and/or administrative authorities adjudicated on issues or violations regarding the right to education?¹¹

☒ No (not directly CADE, see remark below)

☐ Yes: Have the provisions of the Convention been invoked?

☐ Yes ☒ No

- Please cite the case law and jurisprudence.

Information could also be given about the judicial, administrative and other competent authorities having jurisdiction with respect to the right to education.

Belgium has not ratified the Convention.

However, due to adherence to the several international instruments, such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, the European Convention on Human Rights, the European Charter for Social Rights, the European Cultural Convention and other Conventions of the Council of Europe, the clauses of CADE are integrated in the legislation in Belgium, i.e. the Belgian Constitution, Federal laws and legislation of the (linguistic) Communities (of which the Governments are competent for education).

II. Information on the implementation of the Convention or Recommendation in the context of Sustainable Development Goal 4 (SDG4)

1. Towards an inclusive non-discriminatory education system

For reference: This section relates to the main purpose of the Convention/Recommendation that is to underscore the state obligation to proscribe any form of discrimination in education while promoting equality of educational opportunity as laid out in Articles/Paragraphs 1(1), 2 and 3 of the Convention/Recommendation.

It further corresponds to the overall aspiration of SDG4 which aims to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” by 2030. While it covers all the SDG4 targets, it also specifically covers SDG target 4.5.¹²

- Please indicate whether the rights and principles laid out in the Convention/Recommendation informed the elaboration of the education legal and/or policy framework:

☒ Yes ☐ No

- If yes, please provide reference:

First of all we can refer to art. 24 of the Belgian Constitution that establishes open access to education with free choice and cost free education for the whole period of compulsory

¹¹ Judicial mechanisms play an important role in enforcing the right to education by ensuring legal accountability and therefore contributing to the practical realization of the right to education.

¹² Which calls on states to “eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations”.

education. Important is also the right to free school choice of parents and students, preventing refusal of access by educational institutions.

Link: [belgian constitution.pdf](#)

In Belgium compulsory education starts in the last year of pre-primary (age 5) until the end of upper secondary education (age 18).

Flemish Community

The right to free education is applied by the Communities beyond the strict age of compulsory education to all learners from pre-primary age until the end of secondary education (2,5-18-19y), regardless of nationality (thus including newly arrived immigrants or refugees) and status (compulsory education and right to a school place even applicable to children of illegal immigrants).

Moreover, higher education and adult education are available at affordable cost and with even lesser costs or waivers of tuition depending on the socio-economic status.

For measures targeted at supporting specific vulnerable groups: see answers below.

1.1 Non-discrimination and equality in education

- Please indicate measures adopted to both prevent and eliminate discrimination in education within the meaning of the Convention/Recommendation¹³, and ensure equal access to all levels and types of education (please tick all that apply):

For reference: This notably is covered under SDG target 4.1 and partly target 4.b¹⁴

☒ Legal texts¹⁵ prohibit discrimination and guarantee equal access to education:

X In pre-primary education (including early learning and care)

X In primary education

X In secondary education

X In technical and vocational education and training

X In higher education

X In adult education and alternative learning

- Please indicate the relevant legal provisions:

First of all we can refer to art. 24 of the Belgian Constitution that establishes open access to education with free choice and cost free education for the whole period of

¹³ See: Article/Paragraph 1(1).

¹⁴ Which calls on states to "substantially expand globally the number of scholarships available [...] for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes".

¹⁵ Constitution, laws, decrees, regulations, circulars, etc.

compulsory education. Important is also the right to free school choice of parents and students, preventing refusal of access by educational institutions.

Link: [belgian_constitution.pdf](#)

- Please list the prohibited grounds of discrimination in education as laid out in legal texts:

In Belgium, compulsory education starts in the last year of pre-primary (age 5) until the end of upper secondary education (age 18).

Flemish Community

The right to free education is applied by the Communities beyond the strict age of compulsory education to all learners from pre-primary age until the end of secondary education (2,5-18-19y), regardless of nationality (thus including newly arrived immigrants or refugees) and status (compulsory education and right to a school place even applicable to children of illegal immigrants).

Moreover, higher education and adult education are available at affordable cost and with even lesser costs or waivers of tuition depending on the socio-economic status.

For measures targeted at supporting specific vulnerable groups: see answers below.

☒ Policies, programmes and initiatives aim to prohibit and prevent discrimination and ensure equal access to education

x In pre-primary education (including early learning and care)

x In primary education

x In secondary education

x In technical and vocational education and training

x In higher education

x In adult education and alternative learning

- Please provide details:

Apart from the general legislation on open, tuition-free access, there are the following measures in the Flemish Community:

- Maximum charge for small, extra costs apart from in pre-primary education (55 EUR/year) and primary education (105 EUR/year)
- Obligation for secondary schools to limit the extra costs to an absolute minimum
- Higher education (1116 EUR/academic year, lowered to 588 EUR or 131.50 EUR/academic year depending on socio-economic status combined with grants for students from families with

lower income (offered to 25 % of the students) and specific measures for students in refugee or refugee-like status.

- Affordable adult education with lower tuition and waivers for specific categories: lower family income, unemployment, newly arrived migrants and refugees, people with disabilities...

☒ Combatting discrimination in terms of curriculum:

X In pre-primary education (including early learning and care)

X In primary education

X In secondary education

X In technical and vocational education and training

X In higher education

X In adult education and alternative learning

- Please provide details:

Flemish Community: curricula should reflect the curricular learning outcomes for civic education aligned with principles of equality and non-discrimination.

Inspiration for the legislation (and implementation at the level of school networks and individual schools) has been taken from:

- EU Recommendation on key competences for lifelong learning (which includes civic competences)
- COE Reference Framework of Competences for Democratic Culture

List of learning outcomes: [Onderwijsdoelen](#)

Remark for HE: due to institutional autonomy the Government does not impose the objectives of the curriculum, but as citizens the HE staff is due to respect the principles of equality and non-discrimination as enshrined in the Constitution and other legislation.

☒ Other measures adopted to both prevent and eliminate discrimination in education and ensure equal access to all levels and types of education:

Flemish Parliamentary Act of 2008 on Funding of school education that provides monitoring of social-economic background of all learners throughout their educational career, extra funding to schools with a disadvantaged public and obligation to all schools (pertaining to public law as well as private law) to grant equal access to all applicants without possibility of refusal of the free choice of students/parents. Remark: in the Flemish Community of Belgium, less than 0.5 % of schools are privately funded private institutions. Private institutions are mainstream (e.g. 74 % of students study in private secondary education) but they are publicly funded and put under the same legislation as

public institutions and thus due to perform their public responsibility of i.a. non-discriminatory access.

1.2 Equality of opportunities and inclusion in education

- Please indicate the actions taken/planned to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners in learning processes (*several items may be ticked*):

General measures:

- | | |
|--|--|
| ☒ Legislation provides for inclusive education for all | ☒ Multiple and flexible learning pathways ¹⁷ are provided for |
| ☒ Policy measures aim to enhance inclusion in education for all | ☒ Curricula and teaching methods are inclusive in design ¹⁸ |
| ☒ Teachers are trained on inclusive education ¹⁶ and to value diversity | ☒ Multilingual and intercultural education is supported |
| ☒ Initiatives to address discrimination and promote cultural diversity and mutual acceptance | |

☐ Other:

- Please elaborate and, where appropriate, indicate the legal and policy measures taken:

See replies to Q 1.1.

Moreover, learning outcomes of school curriculum are valuing cultural diversity and mutual dialogue.

Flexible learning paths are provided for i.a. adults wishing to obtain upper secondary qualifications, students on sick leave, in higher and adult education for students combining studies with work or other duties.

- In general, what challenges were encountered in the implementation of non-discrimination and equal opportunities principles in education? If needed, brief quantitative information may be added.

¹⁶ Teachers are prepared to teach all student (beyond just students with disabilities), equipping them with knowledge, values and attitudes that permit every student to succeed. See: [UNESCO policy paper](#): Inclusive teaching: preparing all teachers to teach all students, 2020, p.14.

¹⁷ Multiple and flexible learning pathways are 'entry points and re-entry points at all ages and all educational levels, strengthened links between formal and non-formal structures, and recognition, validation and accreditation of the knowledge, skills and competencies acquired through nonformal and informal education' ([Education 2030 Framework for Action](#), para. 33). This may include student transfers between courses and institutions and diverse learning modalities (online, in-person, full-time, part-time, etc.) to respond to individual needs and interests.

¹⁸ In designing the curricula and teaching methods, care is given to ensure that all students are provided with an inclusive and supportive learning experience that offers them the opportunity to succeed whatever their background.

Although equal access is strictly regulated and schools obliged and funded to cater for vulnerable groups, international (PISA, TIMSS, PIRLS and PIAAC) and national assessments (“Flemish tests” established since 2024) point at lower academic performance for students from disadvantaged background. There is also more risk to reach the end of compulsory education without upper secondary qualification and less smooth transition to higher education. In addition, newly arrived immigrants are often hampered by insufficient knowledge of the instruction language. Hence the strong emphasis with targeted programmes and financial support to linguistic integration of newcomers (both students and their parents) and monitoring of the knowledge of Dutch (instruction language) from pre-primary age onwards.

Other relevant general measures, including gender equality

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☒ Legislation provides for gender equality in education ☒ Policy measures aim to enhance gender equality ☒ Gender-responsive education sector planning is undertaken ☐ Providing positive or affirmative action measures ☐ Providing financial incentives and fellowships ☒ Teachers are trained (initial and in-service) on gender equality ☒ Teachers are trained to combat stigmatisation¹⁹ ☐ Other: Monitoring and data collection | <ul style="list-style-type: none"> ☒ All barriers for pregnant girls and young mothers in education are eliminated to ensure the continuity of their education ☒ Re-entry programmes for young mothers are provided for ☒ Ensuring safe and adequate gender-sensitive sanitation facilities²⁰ ☒ Curricula are rid of all stereotypes²¹ and bias ☒ Ensuring gender parity in science, technology, engineering and mathematics (STEM) ☒ Ensuring gender parity in technical and vocational training education and training (TVET) |
|---|---|

- Please elaborate and, where appropriate, indicate the legal and policy measures taken:

See measures mentioned under the section of challenges below: STEM Action Plan and Action Plan on tackling early school leaving and absenteeism (collaborative action between all actors: students, families, school administrations, public authorities...): [Samen tegen schooluitval | Vlaams Ministerie van Onderwijs](#)

- What challenges were encountered in achieving gender equality in and through education? If needed, brief quantitative information may be added.

¹⁹ ‘ Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them’ (Cambridge Dictionary).

²⁰ ‘ Gender-sensitive sanitation includes clean, safe and separate toilets, with access to water and garbage disposal’ ([UNGEI blog post](#), Gender-sensitive sanitation, 2018)

²¹ Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong’ (Cambridge Dictionary).

Underrepresentation of girls/women

Participation in STEM programmes by girls is still lagging behind. The increase in STEM participation is closely monitored for secondary, higher and adult education. STEM action plans are rolled out to enhance participation for girls, but also for boys. The current STEM 2030 Action Plan puts benchmarks toward a horizon of 2030: [STEM-monitor | Vlaanderen.be](#)

Underrepresentation of boys/men

- The teaching profession is becoming increasingly female. In school year 2023-2024, 75 % of the teachers in school education (pre-primary, primary and secondary education) were women.

Statistical data: [Personeelsleden Vlaams onderwijs | Vlaanderen.be](#)

- Early school leaving is more significant for boys than girls.

ESL for Flanders was is 5.4 % for boys and girls (gender gap: 2.5 % less ESL for girls)

<https://statbel.fgov.be/en/themes/work-training/training-and-education/early-leavers-education-and-training>

Action Plan on tackling early school leaving and absenteeism (collaborative action between all actors: students, families, school administrations, public authorities...): [Samen tegen schooluitval | Vlaams Ministerie van Onderwijs](#)

- More female than male students in higher education.

In 2022-2023 there were 43.99 % male students and 46.01 % female students in Flemish higher education.

- Does the legal minimum age for marriage conform to international standards (18 years) ²²:

Please note that child marriage is a discriminatory practice as often girls can marry at a younger age than boys. Child marriage violates the child's right to education as they are more likely to drop out of school and children who are not in school are more likely to get married.

☒ Yes ☐ No

- Please provide reference to the relevant laws and provisions and indicate the exceptions to the legal age of marriage as well as the absolute minimum age:

Since 1990 the Belgian Code Civil, art. 144 stipulates that no marriage is allowed for any person that has not reached the age of 18 years. Art 145 stipulates the (heavy) procedures under which an exception can be made, invoking serious circumstances only.

National minorities:

For reference: Article/Paragraph 5(1)(c) of the Convention/Recommendation provides for the rights of national minorities.

- | | |
|--|--|
| ☒ Legislation provides for the right to education of national minorities | ☒ Teachers are trained on intercultural education |
| ☒ Policy measures aim to enhance the right to education of national minorities | ☒ Teachers are trained to combat stigmatisation ²⁴ |
| ☒ Policy elaboration includes consultations with local communities | ☐ Multilingual and intercultural education are supported |
| ☐ The right to carry out their own educational activities is legally guaranteed for national minorities | ☒ Native language instruction is ensured for national minorities |
| ☐ Educational standards are established for educational institutions run by national minorities | ☐ Adapting curricula and teaching and learning methods to their needs for national minorities |
| ☐ Positive or affirmative action measures are provided for national minorities | ☒ Curricula are rid of all stereotypes ²⁵ and bias |
| ☒ Financial incentives and fellowships are provided for national minorities | |
| ☒ Other ²³ : see explanation below under legislation | |

- Please elaborate and, where appropriate, indicate the legal and policy measures taken:

(1) Linguistic minorities

As a multilingual country, there are strict regulations regarding the main instruction language in the different parts of the country. At the linguistic borders, there can be "language facilities" In the periphery of Brussels, which is in the Flemish Region, such minorities are French-speaking and receive the opportunity to have school programmes in French but funded by the Flemish Community of Belgium.

Article 6 of the **Education Language Law** regulates the situation in the municipalities with language facilities that provide education in the other official language of Belgium, which is however not the official language of that region. These schools were intended only for those

²³ Please see: [UNESCO report](#) 'The right to education of minorities: Overview of States' measures reported in the 10th Consultation on the 1960 Convention and Recommendation against Discrimination in Education, 2023.
²⁴ Supra note 15.
²⁵ Supra note 16.

children whose mother tongue is not the language of that region. The region is obliged to open a minority school in the other official language of Belgium, which is not the official language of that region, when sixteen heads of families in a municipality with language facilities request the opening of a minority school.

(2) Minorities included in the *Flemish Parliamentary Act of 28 April 1998 on the Flemish policies on ethnic-cultural minorities*

Students who are temporarily or permanently absent from the family environment

- This status is proven either on the basis of a certificate of juvenile detention issued by a mandated facility or a social service of the juvenile court; or on the basis of a document issued by an authority independent of the school.

Travellers (so-called “travelling population”)

- Rom, Manush, Voyageurs and other people with a nomadic culture (artikel 2, 3° van het decreet
- t van 28 april 1998 inzake het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden). This is proven by a declaration by the mayor that the address is a site specifically intended for the travelling population (Rom, Voyageur, Manush); or by an attestation of resident completed and signed by a non-profit organisation recognised by the Flemish Community or by a specific service or cell within a city or municipality.
- Roma: students for whom a declaration about their Roma identity has been made (voluntarily and on the basis of self-identification). Either through a document drawn up by an official body in Belgium or the country of origin or by a non-profit organisation recognised by the Flemish Community, which shows that the above-mentioned person is Roma. In the case of documents drawn up in a language other than Dutch, French, English, or German, a Dutch translation may be required that has been prepared by a Belgian sworn translator; or, during the period that the asylum procedure is in progress, through a document accompanying the asylum application that states that the applicant is Roma; or through a statement from an asylum centre stating that the aforementioned person is known as Roma.
- Students whose parents are bargees:

The family have a family composition certificate proving that both parents are inland waterway boatmen; or a copy of the application for reduction of boarding fees for children whose parents have no fixed abode; or a certificate, issued by an authority independent of the school, attesting that both parents belong to the professional group of inland boatmen;

- Students whose parents are fairground and circus operators and – performers:

The family have either a family composition certificate or a copy from the trade register showing that both parents are fairground or circus operators or performers; a membership card of a fairground or circus operator; or a copy of the application for reduction of boarding fees for children whose parents have no fixed abode; or a certificate issued by a body independent of the school stating that both parents belong to the professional group of fairground and circus operators and circus performers.

(3) Groups with priority in case of limited school capacity

Base: general legislation on school education

The following sub-groups right to education is guaranteed: foster children, boarding school students, adoptees, children placed by juvenile court (with juvenile support order)

(4) Religious minorities

In schools pertaining to public law, students have the right to receive education in a philosophy of life courses of their (parents') choice. The following options are provided: Roman-Catholic, Orthodox, Protestant, Judaism, Islam, Buddhism or non-confessional ethics.

For migrants and refugees – see answers under people on the move

- What challenges were encountered in realizing the right to education of minorities? If needed, brief quantitative information may be added.

Similar challenges as observed for socio-economically vulnerable groups in general.

Indigenous people:

- | | |
|--|--|
| ☐ Legislation provides for the right to education of indigenous people | ☐ Financial incentives and fellowships are provided for indigenous people |
| ☐ Policy measures aim to enhance the right to education of indigenous people | ☐ Teachers are trained on intercultural education |
| ☐ Policy elaboration includes consultations with local communities | ☐ Teachers are trained to combat stigmatisation ²⁶ |
| ☐ The right to carry out their own educational activities is legally guaranteed for indigenous people | ☐ Multilingual and intercultural education are supported |
| ☐ Educational standards are established for educational institutions run by indigenous people | ☐ Native language instruction is ensured |
| ☐ Positive or affirmative action measures are provided for indigenous people | ☐ Adapting curricula and teaching and learning methods to their needs for indigenous people |
| ☐ Other: | ☐ Curricula are rid of all stereotypes ²⁷ and bias |

Not applicable to Belgium. There are no indigenous populations.

²⁶ Supra note 15.

²⁷ Supra note 16.

- Please elaborate and, where appropriate, indicate the legal and policy measures taken:

- What challenges were encountered in realizing the right to education of indigenous people? If needed, brief quantitative information may be added.

NA

People on the move (migrants, refugees, asylum-seekers, stateless persons and internally displaced persons) and trapped populations²⁸:

- | | |
|---|--|
| ☒ Legislation provides for their right to education | ☒ Financial incentives and fellowships are provided for |
| ☒ Policy measures aim to enhance their right to education | ☒ Auxiliary assistance is provided |
| ☒ Inclusion in mainstream schools is ensured | ☒ Multiple and flexible learning pathways ³¹ are provided |
| ☒ Positive or affirmative action measures are provided for | ☒ Curricula are rid of all stereotypes ³² and bias |
| ☒ All administrative barriers to access education are removed | ☒ Accelerated learning programmes are provided |
| ☒ Alternative administrative procedures (placement tests, portfolio of evidence, etc.) to overcome administrative barriers ²⁹ are provided for | ☒ Non-formal and/or alternative education programmes are provided |
| ☒ Teachers are specifically trained to ensure their inclusion | ☒ Language classes to newcomers are provided for |
| ☒ Teachers are trained to combat stigmatisation ³⁰ | ☒ Multilingualism and intercultural education are encouraged |
| ☐ Other: | |

Obligation to integrate newly arrived learners from age 2.5 to 18 in mainstream provision within 60 days upon arrival and in reasonable delays for higher education and adult education.

Schooling is optional for children between 3 and 5 years old, and mandatory for all children between 6 and 18 in Belgium, irrespective of their residence status. Education is mostly free until 18 years old. Any additional costs related to meals or school visits are paid by Fedasil for asylum seekers staying in a reception centre.

²⁸ 'Trapped populations are those who are unable to migrate to safe locations and remain trapped in locations vulnerable to the impacts of climate hazards' ([UNESCO report](#): The impact of climate displacement on the right to education, 2020, p. 2).

²⁹ While lack of documentation (such as identity papers, birth certificates, residency permits, etc.) should not be an obstacle to access education, these can constitute a barrier to education See: [UNESCO publication](#): Handbook on the right to education, 2018, p. 96.

³⁰ Supra note 15.

³¹ Supra note 13

³² Supra note 16.

In primary schools (6-12 years old), children of asylum seekers mostly join the general classes of local schools with, however, specific (mostly linguistic) support. In secondary schools, classes with adapted course packages and teaching methods- the so-called “reception classes” (OKAN) in mainstream schools, are organised for children of newly arrived migrants and asylum seekers. Those children are later integrated in regular classes once they are considered ready for it.

In higher education refugee students and students in refugee-like status get certain facilities for access to higher education, as well as financial support (waivers of tuition fees, grants...)

Similar measures in adult education (lower tuition)

- Please elaborate and, where appropriate, indicate the legal and policy measures taken:

The following definitions and subgroups of “immigrant background” are applied:

Newcomers with a language other than Dutch (in full-time mainstream/ordinary secondary education):

a pupil who simultaneously satisfies the following conditions:

1) on 31 December following the start of the school year has reached the age of at least twelve and not eighteen;

2) is a newcomer, i.e. has lived in Belgium for no more than one uninterrupted year;

3) does not have Dutch as his home language or mother tongue;

4) does not have sufficient command of the language of instruction to be able to follow the lessons successfully;

5) has been enrolled for no more than nine months (not including the holiday months of July and August) in an educational establishment whose language of instruction is Dutch.

Newcomers with a language other than Dutch in full-time mainstream/ordinary secondary education or part-time professional secondary education: a pupil who officially resides in an open asylum centre, i.e. a collective reception structure as referred to in Article 2, 10°, of the Law of 12 January 2007 on the reception of asylum seekers and of certain categories of foreigners, and who on 31 December following the start of the school year has reached the age of at least twelve and not eighteen in part-time professional secondary education respectively, and has not yet reached the age of eighteen.

Students with immediate and temporary protection (EU Directive 2001/55; see article 57/29 and following in Belgium’s so-called Verblijfswet)

Implementation of international legal instruments

- Unesco/COE Lisbon Recognition Convention (art 7 on refugees and people in refugee-like status)

- Utilisation of the European Qualifications Passport for Refugees

- Have specific measures been adopted for climate displaced persons?

☐ Yes ☒ No

- Please elaborate:

Measures are for all refugees or people in refugee-like status. For the time being our education system is not confronted with displaced people for climate reasons only (always combined with other challenges, e.g. violent conflict, which can i.a. impact the environment, cause famine etc.)

- What challenges were encountered in realizing the right to education of migrants, refugees, asylum seekers, stateless persons and IDPs? If needed, brief quantitative information may be added.

Flemish Community applies to rule that within 60 days upon arrival learners of pre-primary, primary and secondary education should receive a place in a regular school (no segregated education provision). In practice, the capacity of some local schools is not always sufficient to absorb all asylum-seeking children entitled to education and specifically to language classes. Free transportation to a school with sufficient capacity is applied as a temporary solution to avoid waiting lists. The short deadline of 60 days appeared to be very ambitious at the last refugee crisis following the conflict in Ukraine, causing Ukrainian children were taught in separate provisions in the beginning. For higher education and adult education the speedy integration was less difficult.

People with disabilities:

- | | |
|---|--|
| ☒ Legislation provides for their right to education | ☒ Mainstream teachers are specifically trained on disabilities |
| ☒ Policy measures aim to enhance their right to education | ☒ Teachers are trained to combat stigmatisation ³³ |
| ☒ Inclusion in mainstream schools is ensured | ☒ Auxiliary assistance is provided |
| ☒ Special schools are used as resource centers to inclusive schools | ☒ Curricula and teaching and learning methods are adapted |
| ☒ Positive or affirmative action measures are provided | ☒ Curricula are rid of all stereotypes ³⁴ and bias |
| ☒ Financial incentives and fellowships are provided | ☒ Education infrastructure and learning materials are adapted |
| ☐ Other | |

- Please elaborate and, where appropriate, indicate the legal and policy measures taken:

Since many decades there was a large separate provision of for students with SEN.

³³ Supra note 15.

³⁴ Supra note 16.

Although the funding was significantly higher than for regular education and the teacher possessing of higher or more specialised qualifications, the system was reformed through the so-called “M-decree” in 2015 that encouraged integration of students with SEN into mainstream schools, while facilitating transfer of expertise from special schools and teachers to mainstream schools and thus realising more inclusion. As a result, the number of students with SEN in mainstream schools increased.

- What challenges were encountered in realizing the right to education of people with disabilities? If needed, brief quantitative information may be added.

The implementation of the M-decree encountered several obstacles, and entailed the risk that students with complex needs would receive less tailor-made education when attending a mainstream school, compared to following classes in a special schools. This situation was i.a. due to the fact that staff at mainstream schools was less prepared for SEN education. Therefore parents were often also reluctant to have their children make their transition from special schools to mainstream schools.

In view of remediation while pursuing the objective of a more inclusive education a new Flemish Parliamentary Act on Educational Support was approved by the Parliament that established a reformed system from 2023 onwards, establishing a stronger partnership between special and mainstream schools. Financially it increases the support for mainstream schools to provide SEN education, provides for training courses for staff in mainstream schools and reinforces the special schools and their staff as centre of expertise for other schools.

Moreover the freedom of choice by parents to enrol their children in either a mainstream or special school is fully respected.

Students from poor households:

☒ Financial incentives and fellowships for school enrolment are provided

☒ Teachers are trained to combat stigmatisation³⁵

☒ Transport, meals and education material are subsidised or provided free of charge beyond compulsory education

☒ Curricula are rid of all stereotypes³⁶ and bias

☐ Positive or affirmative action measures are provided

☒ Other: top-up financing of schools with children from families with weak financial background based on monitoring social-economic situation on the basis of indicators of disadvantage

³⁵ Supra note 15.

³⁶ Supra note 16.

- Please elaborate and, where appropriate, indicate the legal and policy measures taken:

- Parliamentary Act on the Funding of School Education (2008) supporting schools with top-up financing (pre-primary and primary education) or extra teaching hours (secondary education) according to the number of students complying with indicators of disadvantage: home language different of school language, low education attainment of the mother, unemployment status of parents, entitlement to means-tested grant (as proxy of weak financial situation of the family)

- System of means-tested grants (depending on family income) from pre-primary age onwards.

- Child allocations to families are increased in case of social disadvantage.

- What challenges were encountered in realizing the right to education of students from poor households? If needed, brief quantitative information may be added.

The right as such is not problematic but rather the inequality of outcomes: less good academic performance, completion of upper secondary education, participation in higher education... of learners from socio-economically vulnerable groups.

2. Progress made with respect to implementing the right to education across all levels and forms of education

2.1 Early childhood care and education

For reference: Early childhood care and education (ECCE) is not explicitly provided for in the Convention/Recommendation. However, the international community has increasingly recognized the importance of ECCE over the years. The Committee on the Rights of the Child initially recognized “the right to education during early childhood as beginning at birth” (General Comment No. 7). This became more explicit with the 2010 Moscow Framework for Action and Cooperation³⁷ and more recently, the Tashkent Declaration and Commitments to Action for Transforming Early Childhood Care and Education³⁸. In the current context of the Education 2030 agenda, under SDG target 4.2, states have now committed to “the provision of at least one year of free and compulsory pre-primary education”.

- Please indicate the measures taken to ensure access to quality ECCE (*several items may be ticked*):

- | | |
|--|---|
| ☐ Prior to pre-primary education, ECCE services are free | ☒ ECCE services respect a child’s need for early cognitive and social development, foundational learning, responsive care, nutrition, health, safety, protection, and play. |
| ☒ Prior to pre-primary education, ECCE services are affordable | |
| ☒ ECCE services are accessible on a non-discriminatory basis | |

- Please elaborate further on the measures taken:

³⁷ Which states that “ECCE is part of the right to education and the main foundation for holistic human development”.
³⁸ Which commits states to “Enhance policy and legal frameworks to ensure that the right to education includes ECCE”

- See general rules on open and tuition-free access starting from age 2.5 and maximum charge for extra costs (max. 55 EUR/schoolyear)
- Compulsory pre-primary from age 5.
- Specific language support (and testing) for those speaking another language at home than the language of instruction
- Definition of developmental and learning goals for curriculum in pre-primary
- Monitoring/testing and support by Centers for Pupil Support to schools and individual children and their families to facilitate smooth transition from pre-primary to primary.

- Is compulsory and free of charge pre-primary education available?

X Pre-primary education is compulsory. Please provide the age of enrolment and duration:

From age 5 (last year of pre-primary education)

☐ Pre-primary education is **not** compulsory.

X Pre-primary education is free of charge for all. Please provide the duration and indicate the extent to which it is free:

All pre-primary education (private and public) is tuition-free (from age 2.5 y onwards).

Extra costs are not allowed to exceed 55 EUR/schoolyear.

☐ Pre-primary education is **not** free.

- Please list the relevant laws and policies. Where applicable, provide information on the direct costs (e.g., enrolment fees and tuition fees) and indirect costs (e.g., schools supplies, uniforms, transport and compulsory levies on parents). Brief quantitative information may be added.

- What challenges were encountered in realizing early childhood care and education and pre-primary education?

☐ Limited access

☐ Issues of equity and inclusion

☐ Poor quality programmes

☒ Other:

☐ Poor learning outcomes

☐ Low number of professionally trained educators

☐ Lack of support to families

Growing number of newly arrived immigrants without knowledge of the instruction languages, calling for extra linguistic support, monitoring of language progress (so-called KOALA-tests) to make sure that children can make an easy transition into primary education.

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

2.2 Primary and secondary education

For reference: Article/Paragraph 4(a) of the Convention/Recommendation provides for universal primary and secondary education. In the context of the Education 2030 agenda, SDG target 4.1 calls on States to provide “12 years of free, publicly funded, inclusive, equitable, quality primary and secondary education – of which at least nine years are compulsory.”

Primary education

- Please provide the age of enrolment and duration of primary education:

6 to 12 y

- Is primary education compulsory and free of charge?

☒ Primary education is compulsory

☐ Primary education is **not** compulsory.

☒ Primary education is free of charge.

☐ Primary education is **not** free.

- Please list the relevant laws and policies. Where applicable, provide information on the direct costs (e.g., enrolment fees and tuition fees) and indirect costs (e.g., exam fees, schools supplies, uniforms, transport and compulsory levies on parents). Brief quantitative information may be added.

Belgian Constitution art 24 for free compulsory education.

Flemish Parliamentary act on the funding of school education (2008) providing for public funding for all school, public and private, funding for schools with disadvantaged public, monitoring of social and economic background of pupils (in view of differentiated funding) and establishing a maximum charge in pre-primary and primary education.

- What challenges were encountered in realizing primary education?

☐ Limited access

☐ Issues of equity and inclusion

☐ Poor learning outcomes in:

Foundation literacy

- ☐ High dropout rates
- ☐ Poor quality programmes
- ☐ Other:

Numeracy
Social and emotional learning
Others

- ☒ Disparity in learning outcomes
- ☐ Low number of professionally trained teachers

According to national tests, as well as participation in TIMSS and PIRLS, social disadvantage has a significant negative effect on academic performance.

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

Secondary education

In this part, please provide information on the general availability and accessibility to all of secondary education, including technical and vocational secondary education and training.

- Please provide the age of enrolment and duration of lower secondary education:

12-14

- Please provide the age of enrolment and duration of upper secondary education:

14-18/19 (depending on the programme)

- Is lower and upper secondary education compulsory and free of charge?

- X Lower secondary education is compulsory.
- ☐ Lower secondary education is **not** compulsory.
- X Lower secondary education is free of charge.
- ☐ Lower secondary education is **not** free of charge.
- x Upper secondary education is compulsory.
- ☐ Upper secondary education is **not** compulsory.
- X Upper secondary education is free of charge
- ☐ Upper secondary education is **not** free of charge.

- Please list the relevant laws and policies. Where applicable, provide information on the direct costs (e.g., enrolment fees and tuition fees) and indirect costs (e.g., exam fees, schools supplies,

uniforms, transport and compulsory levies on parents). Brief quantitative information may be added.

Belgian Constitution art 24 for free compulsory education. Flemish Parliamentary act on the funding of school education (2008) providing for public funding for all school, public and private, funding for schools with disadvantaged public, monitoring of social and economic background of pupils (in view of differentiated funding) and establishes the obligation for schools to limit the extra, smaller costs.	
---	--

- Please indicate whether the legal minimum age for employment is aligned with the end of compulsory education:

For reference: The employment laws and those related to compulsory education are interdependent and mutually reinforce each other. If the minimum age of employment is below that of compulsory education, the child is at risk of dropping out of school to work and therefore not completing compulsory education. On the other hand, if compulsory education is lower than the minimum age of employment, once the child has completed compulsory education, the door is open to child exploitation and the violation of labour laws.

Yes o No o

- Please provide reference to the relevant laws and provisions and indicate how the provision is enforced:

Federal law on employment of children. https://emploi.belgique.be/fr/themes/reglementation-du-travail/la-reglementation-du-travail-des-enfants In principle minors are not allowed to work until the end of full-time compulsory education (age 18). There are, however, exceptions for - Students from 15 y onwards if enrolled in dual vocational education (part-time study, part-time work). The employment is then seen as part of a learning trajectory - Student jobs (limitation of days and hours and not interfering with necessary presence at school in the context of compulsory) from age 15 onwards
--

- What challenges were encountered in realizing secondary education?

- | | |
|--|--|
| ☐ Limited access | ☐ Poor learning outcomes |
| ☒ Issues of equity and inclusion | ☐ Low readiness of primary graduates |
| ☐ High dropout rates | ☐ Low number of professionally trained teachers |
| ☐ Poor quality programmes | |

☐ Other:

See answers above on early school leaving (which is improving) and poor academic performance, especially for vulnerable groups.

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

2.3 Higher education

For reference: Article/Paragraph 4(a) of the Convention/Recommendation provides for higher education. Ensuring higher education is essential to achieve SDG4, both targets 4.3³⁹, and target 4.4⁴⁰. Article 4 of the Convention requires states to make “higher education equally accessible to all on the basis of individual capacity”. Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) further adds that this should be pursued by “every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education”. Higher education includes technical and vocational education and training.

- Please indicate efforts made to ensure that higher education, including technical, vocation education and training, is equally accessible to all on the basis of individual capacity and/or is available free of charge (*several items may be ticked*):

☐ Higher education is free of charge

☒ Higher education is accessible on the basis of individual capacity (as assessed by reference to relevant qualifications and experience)

☒ Higher education is accessible through financial incentives and scholarships

☐ Higher education is accessible through positive or affirmative action measures

☒ Higher education is accessible through credit transfer system between states

☒ Higher education allows for multiple and flexible learning pathways (flexible entry and re-entry, recognition, validation, and accreditation of knowledge and skills acquired through non-formal and informal education).

☒ Other: open system and affordable tuition

Affordable

Higher education is accessible through affordable tuition that can be waived or lowered based on socio-economic status or refugee status of the applicant.

Open access system (freedom of choice)

³⁹ Which calls on states to “ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university”.

⁴⁰ Which recommends to “substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship”.

In principle all secondary school graduates have direct access (without admission procedures) to any programme and institution in Flanders. Entrance exams are exceptional and limited to medical studies and dentistry (central examination organised by the Flemish authorities), visual art and performing art (intake organised by the Schools of Art) and nautical studies (physical aptitude tests).

- Please list the relevant laws and policies. Where applicable, provide information on the direct costs (e.g., enrolment fees and tuition fees) and indirect costs (e.g., exam fees, university supplies, transport, accommodation). Brief quantitative information may be added.

Codex of Higher Education legislation in the Flemish Community

<https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650>

- What challenges were encountered in realizing higher education?

- ☐ Limited access
- ☐ Issues of equity and inclusion
- ☐ Poor quality programmes
- ☐ Poor learning outcomes
- ☐ Low number of professionally trained professors
- ☐ Insufficient mechanisms to ensure smooth transition from secondary to tertiary
- ☒ Other: underrepresentation of certain groups

As the Flemish authorities monitors the socio-economic background of all learners from pre-primary to higher education, there is solid evidence that those students complying with indicators of disadvantage run the risk to leave secondary education (at age 18) without obtaining the secondary qualification. Hence there is no direct access to higher education.

Despite the open access policies that grant access to any secondary education graduate, there is a higher risk to drop-out after entering higher education and eventually not complete the programme enrolled for.

Higher education institutions receive dedicated budget to support students of disadvantaged background, especially in the first year of higher education studies.

Recently the Flemish Community has added programmes in short professional education (associate degrees) to its Qualifications Framework and is steadily increasing the offer in view of facilitating the transition into higher education.

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

2.4 Adult education and alternative learning

For reference: Article/Paragraph 4(c) of the Convention/Recommendation provides for adult education and alternative learning. While SDG4 aims to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”, target 4.6 specifically calls on states to “ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy”. Furthermore, under target 4.4, states are called “to increase and diversify learning opportunities, using a wide range of education and training modalities, so that all youth and adults, especially girls and women, can acquire relevant knowledge, skills and competencies for decent work and life.”

- Please indicate the measures taken to establish a system of continuing education and equitable access to learning and training opportunities (*several items may be ticked*):

- ☒ Provision of education for persons who have not received or completed the whole period of their primary education
- ☒ Provision of literacy programmes
- ☒ Provision of continuous learning (such as learning programmes to develop knowledge, skills, abilities, or competencies for personal and professional development)
- ☒ Provision of free of charge learning opportunities
- ☒ Provision of professional training including reskilling and upskilling programmes
- ☒ Recognition, validation and certification of non-formal and informal learning
- ☒ Provision of free of charge career guidance and counselling
- ☒ Lifelong learning entitlements including learning accounts, vouchers, etc.
- ☐ Other:

- Please elaborate further on the measures taken:

- What challenges were encountered in realizing adult learning and education?

- | | |
|---|---|
| ☐ Limited access | ☐ Limited funding |
| ☐ Issues of equity and inclusion | ☐ Poor learning outcomes |
| ☐ Poor quality programmes | ☐ Low number of professionally trained educators |
| ☒ Other: | |

Low participation in lifelong learning despite the wide offer of publicly funded courses.

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

As Belgium as a whole, the Flemish Community struggles with low participation rate in lifelong learning, notwithstanding the wide offer of affordable, publicly funded courses.

It is also striking that the uptake of LLL opportunities by low-skilled learners is even lower than those that are medium- and high skilled.

Flanders plans to introduce an individual learning and career account for citizen with the aim to increase adult participation in life-long learning.

This will enable citizens to access information on their learning rights and the related support measures available to them in one place, thus improving transparency and inclusion. In preparation for the development of this account, in 2022, the Flemish government and social partners published a vision paper.

More information can be found on the project webpage [here](#) or in the vision paper [here](#).

3. Quality education provision and learning environment

For reference: Articles/Paragraphs 2, 4(b) and 5(b) of the Convention/Recommendation provide for quality education. Quality education is fundamental to achieve all targets of SDG4. It is also particularly highlighted in SDG target 4.a that recommends states to “build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all”.

3.1 General measures

- Please indicate whether the legal or regulatory framework lays out the conditions and minimum education standards for the establishment and functioning of public education institutions regarding:

X State monitoring and inspections

X Health and sanitation

X Safety (children learn in a safe environment free from violence or harassment, including school-related gender-based violence (in and around schools))

X Infrastructure

X Curriculum

- ☐ Student-teacher ratio
- ☐ School fees (if relevant)
- ☐ Other

All aspects are integrated in school evaluations carried out by the Inspectorate.

Since 2018 the framework received an update (Inspectorate 2.0) that is more holistic and focusses attention to the interlinkages between the different aspects of school performance : [ABC van Inspectie 2.0 | Onderwijsinspectie](#)

- Please elaborate on each of the measures taken:

You may include information on policies, protocols or codes of conduct.

- What challenges were encountered in realizing quality education?

☐ Non-supportive or inadequate learning environments

☐ Low quality educational infrastructure and materials

☐ Violence in schools

☐ Inadequate parental support to education

☐ Cost of education

☐ Long distances to schools

☐ Conflicts or crises

☒ Other:

Poor learning outcomes with some students

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

Results on international large scale assessments (PISA, TIMSS, PIRLS) and national tests (Flemish tests) point at decreasing academic performance. Poor mastering of the instruction language is an important factor, as are some other societal changes.

3.2 Education personnel

For reference: Article/Paragraph 4(d) of the Convention/Recommendation provides for the education personnel. This corresponds to SDG target 4.c which is entirely devoted to the teaching profession as it calls on states to “substantially increase the supply of qualified teachers”.

- Please indicate the measures taken to improve the teaching and working conditions of education personnel, especially teaching staff at all levels and regarding the training for the teaching profession (several items may be ticked):

☒ Teacher training is provided without discrimination.

☒ Teachers' average salaries are competitive or at least comparable to those paid in other professions requiring similar or equivalent qualifications (at all levels).

☒ Initial training and continuous professional development are provided.

☒ Minimum standards and qualifications required for the teaching profession.

☒ Measures taken to strengthen the social status and attractiveness of the teaching profession.

☒ Measures taken to promote diversity in the teaching workforce, including to redress gender imbalances at different levels of education.

☐ Establishment of performance monitoring systems.

☐ Measures taken to increase women in leadership positions in education.

☐ Other:

- Please elaborate on each of the measures taken:

- What challenges were encountered in the education personnel?

- | | |
|--|---|
| ☒ Shortages of teaching staff | ☐ Low quality educational infrastructure and materials |
| ☐ Lack of qualified, trained and motivated teaching staff | ☐ High student – teacher ratio |
| ☐ Lack of training centres | |
| ☒ Other: | |

Attrition of new teachers.

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

Young teachers often start in more “difficult” schools.

Mentoring trajectories are set up in cooperation with the school networks to counter their attrition and to enhance their resilience.

3.3 Respect for human rights and fundamental freedoms

For reference: Article/Paragraph 5(1)(a) of the Convention/Recommendation provides for the respect for human rights and fundamental freedoms. This is covered under SDG target 4.7.⁴¹ Please note that this section contributes to the general monitoring of Article/Paragraph 5(1)(a) of the Convention/Recommendation and that the future consultation on the 1974 Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms // 2023 Recommendation on [...] will be used specifically for monitoring SDG4 indicator 4.7.1.

- Please indicate the national efforts taken in directing education to the full development of the human personality and the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms (several items may be ticked):

- ☒ Curriculum includes human rights education.
- ☒ Educational and/or extracurricular activities are organized on human rights education.
- ☐ Other:

⁴¹

Which calls on states to “ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development”.

- Please elaborate on each of the measures taken:

- See answers above (learning outcomes for civic education legally defined)

- Subsidies to organisations providing educational activities for schools (students and teachers).

3.4 Non-state actors in education

For reference: Articles/Paragraphs 2(c) and 5(1)(b) of the Convention/Recommendation provide for non-state education provision⁴².

- Please indicate the measures taken to ensure the provision of quality non-state education (several items may be ticked):

☒ Legal provisions prohibiting discrimination on the grounds listed by the Convention/Recommendation⁴³ explicitly apply to non-state educational institutions. Please specify:

See answers above. Flemish legislation applies to all schools, regardless of their legal status (public or private). Since 2008 (Parliamentary Act on the Funding of School Education) they are funded (and quality assured) on equal footing and all have to perform their public responsibility and apply open, non-discriminatory access (no refusal of students is allowed).

☒ Policies aim to guarantee that the development of non-state education does not generate discrimination and that non-state actors offer a relevant alternative (without supplanting public education). Please specify:

See answer to previous question.

☒ Legal provisions provide for the rights of the parents /legal guardians for providing religious and moral education for their children. Please specify:

In schools pertaining to public law, students have the right to receive education in a philosophy of life courses of their (parents') choice. The following options are provided: Roman-Catholic, Orthodox, Protestant, Judaism, Islam, Buddhism or non-confessional ethics.

☒ Legal or regulatory framework lays out the conditions and minimum education standards for the establishment and functioning of non-state educational institutions. Please specify what is covered:

X Registration

X State monitoring and inspections

⁴² Private, faith-based, NGOs, community actors.

⁴³ See: Article/Paragraph 1(1).

☒ X Qualifications of teachers

☒ X Health and sanitation

☒ X Safety (children learn in a safe environment free from violence or harassment, including school-related gender-based violence (in and around schools))

☒ X Infrastructure

☒ X Curriculum

☒ X Student-teacher ratio

☒ X School fees (no tuition fees, same regulation for extra costs)

☒ X School closures

☐ Other

See answer above – same regulation applies to public and private schools. They are all publicly funded on the same footing. There is less than 1 % of schools in Flanders that are privately funded private institutions.

- Please elaborate:

- What challenges were encountered in non-state education provision?

☐ Low quality educational infrastructure and materials

☐ Issues in terms of equity and inclusion

☐ Low number of professionally trained teachers

☐ Weak government regulatory and monitoring capacity

☐ High student – teacher ratio

☐ Other:

NA

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

NA

3.5 Digital education

Digital education is both an opportunity for enhancing access but also can lead to challenges in terms of quality education and inclusion⁴⁴.

- Please indicate the measures taken to ensure the provision of quality digital education (several items may be ticked):

⁴⁴

Please see General Comment No. 25 (2021) of the Committee on the Rights of the Child which covers children's right to education in relation to the digital environment.

☒ Digital technology use in education is provided for in the legal framework.

Please indicate the relevant text and provisions:

Please consult the PEER country profile of Belgium to the Unesco GEM report “Technology in Education”, that contains an overview of the measures and legislation:

<https://education-profiles.org/fr/europe-et-amerique-du-nord/belgique/~technologie>

☒ Core legislations, policies, strategies or plans for the management, privacy, security, storage, transfer, use, and sharing of education data internally and externally to ensure the right to privacy of learners and education stakeholders (e.g., informed consent, transparent usage policies, etc.)

☒ Regulatory framework establishes minimum education standards for digital education to which all actors in education must comply.

☒ Measures to remove barriers to accessing digital content⁴⁵, including ensuring access to curriculum-aligned digital content available on free, public, multi-modal national platforms; high-quality content is available in core subjects, official national language(s), and designed with inclusive features to assist learners with disabilities.

☒ Digital skills incorporated into pre- and in-service teacher and leadership training curricula to create a culture of digital innovation and growth anchored in equity and inclusion that enables ongoing professional development for existing and emerging staff.

☒ Future-ready skills (including digital skills, data and AI competencies, critical thinking, etc.) integrated into formal curriculum at all levels of education

☒ Measures address the digital divide, including ensuring access to reliable electricity, meaningful internet connectivity at school and at home, devices suitable for learning and teaching, safe and sustainable software and secure platforms, and integrated education data systems.

☒ A well-established, sustainable, and cost-effective budget secured from a range of funding sources and intersectoral cooperation, supported by impact focused reporting linked to regional strategic goals.

- Please elaborate on each of the measures taken:

For the Flemish Community of Belgium, apart from the measures mentioned in the PEER country profile, we can refer to the pivotal role of the Knowledge Centre for Quality Digital Education (Digisprong), integrated in the Ministry of Education and Training and preparing policies in a horizontal and coordinated way and in dialogue with all stakeholders (educational field and IT providers).

⁴⁵ Lack of internet connection, basic infrastructure or devices.

- What challenges were encountered in digital education provision (check all that apply)?

- | | |
|---|---|
| ☒ Lack of quality, curriculum-aligned digital teaching and learning content that supports flexible learning and teaching pathways | ☐ Limited access to internet and/or electricity |
| ☐ Lack of equity and inclusion in digital learning solutions | ☐ Limited access to hardware (devices, chargers, etc.) |
| ☒ Inadequate safety measures and IT support to respond to issues of child online safety or reduce cyber security risks | ☒ Difficulty in regulating the use of digital education solutions |
| ☒ Other: | ☐ Difficulty in sustainably financing digital education solutions at national scale |
| | ☐ Lack of digital skills development for meaningful use of digital technology in teaching practice |
| | ☐ Disjointed or fragmented solutions that are not centrally systematized or regulated |

Impact on human rights of learners and teachers (privacy, autonomy..)

Necessity of media literacy and digital citizenship education, resilience toward disinformation etc

Challenges of AI

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

- Establishment of Knowledge Centre for Quality Digital Education (Digisprong), integrated in the Ministry of Education and Training and preparing policies in a horizontal and coordinated way and in dialogue with all stakeholders (educational field and IT providers).

- Flanders Policy Plan on AI (updated March 2024) contains a section on raising awareness, training and ethical framework: <https://flandersai.be/en/beleidsplan-artificiele-intelligentie>

4 Strengthening governance systems

For reference: The Education 2030 Framework for Action states "to ensure quality education and conditions for effective education outcomes, governments should strengthen education systems by instituting and improving appropriate, effective and inclusive governance and accountability mechanisms; quality assurance; management information systems; transparent and effective financing procedures and mechanisms; and institutional management arrangements, as well as ensure that robust, timely and accessible data are available" (para. 18).

- Please indicate the measures taken in terms of governance (several items may be ticked):

☒ Monitoring mechanisms to assess compliance with the right to education obligations, including through management information systems.

☒ Monitoring results are made public. Please provide the link:

Statistics and other data on system/local and school level are presented in a comprehensive and searchable way on the Dataloep (“data loupe”) platform:

[Dataloep: aan de slag met cijfers over onderwijs](#)

- ☒ Monitoring processes are participatory, inclusive and regular.
- ☒ Sector-wide and multisector approach is adopted to education governance.
- ☒ Financial resources are effectively allocated to prioritise the provision of free, quality, public education and are adequately budgeted for in government plans.
- ☒ The decision-making process for the allocation of resources to education is transparent.
- ☒ Ensuring crisis-sensitive and disaster risk-informed planning and programming, including the provision of quality education in emergencies.
- ☒ There is a certain degree of decentralization in favour of local public authorities and autonomy for schools to ensure context relevance of their teaching.

- Please elaborate on each of the measures taken:

- Funding system applies to all schools and gives them extra funding or teaching hours according to number of disadvantaged students (coupling with student tracking system on socio-economic background from pre-primary to higher education). Link between funding, data collection and ex-post evaluations by the Inspectorate (see answers under questions above)

- Crisis: there are provisions in case of refugee crisis. Were refined for the 2015 crisis and update due to the Ukraine crisis.

- What challenges were encountered in terms of governance?

- | | |
|--|---|
| ☐ Budgetary constraints | ☐ Absence of supportive/ inconsistent/obsolete legal and policy environment |
| ☐ Lack of involvement of relevant stakeholders and lack of cooperation/coordination at different levels | ☐ Lack or weakness of monitoring systems – including the lack of reliable data |
| ☐ Poor dialogue with teachers’ trade unions | |
| ☒ Other: school capacity problems in times of crisis | |

- Please elaborate. Brief quantitative information may be added.

See above – temporary capacity problem for integration Ukrainian refugees in mainstream schools in the beginning of the crisis (solved meanwhile)

III. Methods used to draw the attention of the various authorities in the country to the instruments

For reference: UNESCO governing bodies have underlined the need for awareness raising. Given the importance of normative action at the national level, wide dissemination of the Convention must be ensured, with the support of National Commissions for UNESCO.

- Have activities been carried out to draw the attention of the various authorities of the country to the Convention/Recommendation and their provisions about the right to education and to raise awareness of the principles of non-discrimination and equality of educational opportunities? (Several items may be ticked)

- ☐ Translation of the Convention/Recommendation into the national and possibly local languages
- ☐ Dissemination and advocacy of the core content of the Convention/Recommendation or the core principles of the right to education including through appropriate materials and resources
- ☐ Activities undertaken or supported by the National Commission to promote non-discrimination and equality of educational opportunities and to foster debate on critical issues in relation to the rights enshrined in the instruments
- ☒ Other:

Awareness raising on non-discrimination in education is mostly performed by the Department of Education and Training in dialogue with the educational partners. As Belgium has not ratified CADE, the Flemish Unesco Commission is not the responsible actor in this endeavour for the time being.